POLICY COMMODITY MARKET ABUSE

LINEE GUIDA DEL GRUPPO EDISON PER LA COMPLIANCE AI REGOLAMENTI MAR E REMIT

Norma Generale N° 09/18 Rev. 2.0
Edizione – Dicembre 2024
VERSIONE ITALIANA

C1 Confidential

SOMMARIO

TABELLA DELLE REVISIONI 4

DEFINIZIONI 5

1 PREMESSA 9
1.1 Quadro Normativo di Riferimento 9
1.2 Obiettivo 9
1.3 Ambito di Applicazione 10
1.4 Destinatari 10
1.5 Contesto organizzativo 10
1.6 Riferimenti normativi e documentazione interna di riferimento 11

2 IL PERIMETRO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI MAR E REMIT 13

3 I DIVIETI INTRODOTTI DAI REGOLAMENTI MAR E REMIT 18
3.1 Il divieto di manipolazione di mercato 18
3.2 Il divieto di abuso di informazioni privilegiate 20
3.3 Le sanzioni previste per gli abusi di mercato definiti da MAR e REMIT 23

4 PRESIDI AI DIVIETI DI MANIPOLAZIONE DI MERCATO E ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE 24
4.1 Presidio di Compliance 25
4.2 Erogazione di corsi di formazione periodici 25
4.3 Presidi al divieto di abuso di informazioni privilegiate 25
4.3.1 Definizione e diffusione dei criteri da adottare per l'identificazione delle informazioni privilegiate 26
4.3.2 Formalizzazione del processo di pubblicazione delle informazioni privilegiate 27
4.3.3 Segregazione del personale attivo sui mercati 28
4.3.4 Momentanea interruzione dell'operatività sui mercati 29
4.3.5 Stop Trading 30
4.4 Presidi al divieto di manipolazione di mercato 31
4.4.1 Regole comportamentali 31
4.4.2 Monitoraggio automatico delle operazioni sui mercati 32
4.5 Segnalazione delle operazioni sospette di abuso del mercato 33

5 OBBLIGHI PREVISTI DA MAR E REMIT 35
5.1 Obblighi previsti dal Regolamento MAR 35
5.1.1 Obbligo di individuazione e segnalazione delle operazioni sospette 35
5.1.2 Obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate connesse al mercato delle quote di emissione 36
5.1.3 Obbligo di redazione del Registro degli Insider relativo alle quote di emissione 36
5.1.4 Obbligo di comunicazione e archiviazione delle informazioni privilegiate in ambito sondaggi di mercato relativi alle quote di emissione 37
5.2 Obblighi previsti dal Regolamento REMIT 38
5.2.1 Obbligo di registrazione degli Operatori di Mercato 38

C1 Confidential

5.2.2 Obbligo di reporting all'ACER delle operazioni sui mercati dell'energia all'ingrosso, compresi gli ordini di compravendita....38
5.2.3 Obbligo di reporting dei dati di mercato del GNL....39
5.2.4 Obbligo di reporting dei "dati fondamentali"....40
5.2.5 Obbligo di pubblicità delle informazioni privilegiate ai sensi REMIT....41
5.2.6 Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette....42
5.2.7 Obblighi inerenti negoziazione algoritmica e servizio di accesso elettronico diretto....43

ALLEGATO I - Strumenti Finanziari....44

ALLEGATO II – Perimetro Applicazione Remit & Mar....45

ALLEGATO III - Declinazione Operativa Pratiche DI Abuso di Informazione Privilegiata....46

ALLEGATO IV - Sanzioni per Abusi di Mercato Definiti dai Regolamenti Mar e Remit....48

ALLEGATO V – Pratiche Manipolative Frequenti....51

ALLEGATO VI - Template Per Segnalazione Di Operazioni Sospette DI Abuso Di Mercato 60

ALLEGATO VII - Operatori di Mercato del Gruppo Edison....61

ALLEGATO VIII – Aggiornamento Registro Remit....62

C1 Confidential

TABELLA DELLE REVISIONI

N° REVISIONE	DATA	SINTESI DELLE MODIFICHE
0	Luglio 2018	Prima emissione
1	Dicembre 2018	Seconda emissione
2	Gennaio 2021	Terza emissione
3	Dicembre 2024	Quarta emissione

C1 Confidential

DEFINIZIONI

- **“Accesso Elettronico Diretto” o “DEA”[1],** un accordo in base al quale un membro, operatore o cliente di un mercato organizzato consente a un'altra persona di utilizzare il proprio codice di negoziazione in modo che questa possa trasmettere per via elettronica ordini di compravendita relativi a un prodotto energetico all'ingrosso direttamente al mercato organizzato, compresi gli accordi che implicano l'uso, da parte della persona, dell'infrastruttura informatica del membro, dell'operatore o del cliente, o di qualsiasi sistema di collegamento fornito dal membro, operatore o cliente per trasmettere gli ordini di compravendita (accesso diretto al mercato) e gli accordi che non prevedono l'uso di una siffatta infrastruttura da parte della persona (accesso sponsorizzato);

- **“ACER”** Agency for the Cooperation of Energy Regulators

- **“Autorità nazionale di regolamentazione**” un’autorità nazionale amministrativa competente ai fini dei Regolamenti

- **“Contratto a pronti su merci”** un contratto per la fornitura di una merce negoziata su un “mercato a pronti” che viene prontamente consegnata al regolamento dell’operazione è? un contratto per la fornitura di un bene che non sia uno strumento finanziario, compreso un contratto a termine con consegna fisica del sottostante

- **“Emittente”** un soggetto giuridico di diritto privato o pubblico, che emette o si propone di emettere strumenti finanziari che, in caso di certificati rappresentativi di strumenti finanziari, corrisponde all’emittente dello strumento finanziario rappresentato

- **“ESMA”** European Securities and Markets Authority

- **“Informazione Privilegiata”** un’informazione che ha carattere preciso, che non è stata resa pubblica, che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più prodotti energetici all’ingrosso e che, se resa pubblica, potrebbe verosimilmente influire in modo sensibile sui prezzi di tali prodotti

- **“Indice di riferimento (benchmark)”** un qualsiasi tasso, indice o numero, messo a disposizione del pubblico o pubblicato, che è determinato periodicamente o regolarmente applicando una formula al valore di una o più attività o prezzi sottostanti, comprese stime di prezzi, tassi d’interesse o altri valori effettivi o stimati, ovvero a sondaggi, e sulla base di tali elementi è determinato l’importo da corrispondere per uno strumento finanziario o il valore di uno strumento finanziario

[1] Direct Electronic Access [so che è inglese ma se non li spieghiamo questi acronimi diventano un enorme disturbo]

C1 Confidential

- **“Manipolazione di Mercato”**
    a) la conclusione di qualsiasi operazione o l'emissione, la modifica o la revoca di qualsiasi ordine di compravendita oppure l'adozione di qualsiasi altra condotta riguardante prodotti energetici all'ingrosso che:
        i. fornisca, o sia suscettibile di fornire, indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso;
        ii. consenta, o sia suscettibile di consentire, tramite l'azione di una o più persone che agiscono in collaborazione, di fissare il prezzo di mercato di uno o più prodotti energetici all'ingrosso a un livello artificioso, a meno che la persona che ha compiuto l'operazione o che ha impartito l'ordine di compravendita dimostri che le sue motivazioni per compiere tale operazione o ordine sono legittime e che tale operazione o ordine è conforme alle prassi di mercato ammesse sul mercato dell'energia all'ingrosso in questione; o
        iii. utilizzi uno strumento fittizio o qualsiasi altra forma di raggiro o artifizio che fornisca, o sia suscettibili di fornire, segnali falsi o tendenziosi riguardanti l'offerta, la domanda o il prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso;
    b) la diffusione di informazioni tramite i media, compreso internet, o qualsiasi altro mezzo, che diano o rischino di dare segnali falsi o tendenziosi riguardanti l’offerta, la domanda o il prezzo di prodotti energetici all’ingrosso, in particolare la diffusione di voci e notizie false o tendenziose, sempre che il soggetto che ha diffuso la notizia sapesse o fosse tenuto a sapere che l’informazione era falsa o tendenziosa.
    c) la trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la comunicazione di dati falsi o fuorvianti in relazione a un parametro di riferimento quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o fuorvianti, ovvero l'adozione di qualsiasi altra condotta che porti alla manipolazione del calcolo di un parametro di riferimento.

- **“Mercato dell’energia all’ingrosso**” un mercato all’interno dell’Unione Europea in cui sono negoziati prodotti energetici all’ingrosso;

- **“Mercato regolamentato”** sistema multilaterale, amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l’incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e conformemente al titolo III della Direttiva 2014/65/EU – MIFID II. Tra i requisiti di rilievo per l’identificazione di un mercato come Mercato Regolamentato figura l’obbligo di far incontrare gli interessi di negoziazione all’interno del sistema in base a regole non discrezionali stabilite dal gestore del sistema. Con regole non discrezionali si indicano quelle regole che non lasciano al Mercato Regolamentato o al Gestore del mercato alcuna discrezionalità su come possano interagire gli interessi, prescrivendo che questi ultimi si incontrino in modo tale da dare luogo ad un contratto.

C1 Confidential

- **“Mercato a pronti”** un mercato di merci sul quale le merci sono liquidate in contanti e prontamente consegnate al regolamento dell’operazione e altri mercati non finanziari come i mercati a termine di beni;

- **“Mercato organizzato” o “OMP”** (Organised Market Place), borsa dell'energia, broker dell'energia, piattaforma di capacità energetica o qualunque altro sistema o struttura in cui molteplici interessi di terzi relativi all'acquisto o alla vendita di prodotti energetici all'ingrosso interagiscono in modo tale da poter dar luogo a un'operazione;

- **“Operatore di Mercato**” (anche Market Participant o MP) una persona, fisica o giuridica, che esegue operazioni, compresa la trasmissione di ordini di compravendita, in uno o più mercati finanziari o energetici all’ingrosso

- **“Negoziazione algoritmica”** la negoziazione, inclusa la negoziazione ad alta frequenza, di prodotti energetici all'ingrosso in cui un algoritmo informatizzato determina automaticamente i parametri individuali degli ordini di compravendita, come ad esempio se avviare l'ordine, i tempi, il prezzo o la quantità dell'ordine o come gestire l'ordine dopo la sua presentazione, con intervento umano minimo o nullo, esclusi i sistemi utilizzati unicamente per trasmettere ordini a uno o più mercati organizzati, per trattare ordini che non comportano la determinazione di parametri di negoziazione, per confermare ordini o per eseguire il trattamento post-negoziazione delle operazioni eseguite;

- **“Persona**” una persona fisica o giuridica

- **“Persona che predispone o esegue operazioni a titolo professionale”**[2] una persona professionalmente impegnata nella ricezione e trasmissione di ordini o nell'esecuzione di operazioni in prodotti energetici all'ingrosso;

- **“Partecipante al mercato delle quote di emissioni”** chiunque effettua operazioni, incluso l’inoltro di ordini di compravendita, in quote di emissioni, prodotti oggetto d’asta sulla base di tali quote o derivati connessi, e che non usufruisce di un’opportuna esenzione

- **“Prodotto energetico all’ingrosso”** seguenti contratti e derivati, indipendentemente dal luogo e dalla modalità di negoziazione:
    - i contratti per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale, compreso il GNL, qualora la consegna avvenga nell'Unione o i contratti per la fornitura di energia elettrica cui può conseguire la consegna nell'Unione a seguito del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero;

[2] **PPAET** Person Professionally Arranging or Executing Transactions *[Ritengo indispensabile introdurre anche l’acronimo in inglese è troppo diffuso per non citarlo]*

C1 Confidential

- i derivati relativi all'energia elettrica o al gas naturale prodotti, commercializzati o consegnati nell'Unione, o i derivati relativi all'energia elettrica cui può conseguire la consegna nell'Unione a seguito del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero;
- i contratti relativi al trasporto di energia elettrica o di gas naturale nell'Unione;
- i derivati relativi al trasporto di energia elettrica o di gas naturale nell'Unione;
- i contratti relativi allo stoccaggio di energia elettrica o di gas naturale nell'Unione;
- i derivati relativi allo stoccaggio di energia elettrica o di gas naturale nell'Unione.

- **"Regolamenti"** Regolamento UE No. 596/2014 (MAR) e Regolamento UE No. 2024/1106 che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942 (REMIT)

- **"Sede di negoziazione"** un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione

- **"Sistema multilaterale di negoziazione o MTF** (Multilateral Trading Facility)" un sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari e prodotti energetici all'ingrosso, in modo da dare luogo a contratti conformemente al titolo II della Direttiva 2014/65/EU – MIFID II. Tra i requisiti di rilievo per l'identificazione di un mercato come MTF figura l'obbligo di far incontrare gli interessi di negoziazione all'interno del sistema in base a regole non discrezionali stabilite dal gestore del sistema. Con regole non discrezionali si indicano quelle regole che non lasciano all'impresa di investimento che gestisce il sistema MTF alcuna discrezionalità su come possano interagire gli interessi, prescrivendo che questi ultimi si incontrino in modo tale da dare luogo ad un contratto.

- **"Sistema organizzato di negoziazione o OTF** (Organized Trading Facility)**"** un sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni e prodotti energetici all'ingrosso. Tra i requisiti di rilievo per l'identificazione di sistema di negoziazione OTF figura l'esecuzione di ordini su base discrezionale fatti salvi i requisiti di trasparenza pre-negoziazione e l'obbligo di esecuzione alle condizioni migliori. Il Gestore del mercato che gestisce un OTF dovrebbe poter esercitare il potere discrezionale, in primo luogo, nella decisione di inserire un ordine o ritirarlo una volta inserito e in secondo luogo nella decisione di non abbinare uno specifico ordine con gli ordini disponibili nel sistema in un dato momento, a patto che siano rispettate le istruzioni specifiche ricevute dai clienti e l'obbligo di esecuzione alle condizioni migliori.

- **"Strumento finanziario**" uno strumento finanziario come definito all'Allegato I sezione C della Direttiva 2014/65/EU – MIFID II

C1 Confidential

1 PREMESSA

1.1 Quadro Normativo di Riferimento

I Regolamenti MAR (Market Abuse Regulation) e REMIT (Regulation on wholesale Energy Market Integrity and Transparency) si collocano all'interno del framework normativo adottato dall'Unione Europea al fine di istituire una disciplina comunitaria per i diversi Stati Membri, finalizzata alla tutela dell'integrità e della trasparenza dei mercati.

In particolare, tali Regolamenti definiscono regole condivise a livello europeo finalizzate alla prevenzione dell'abuso di informazioni privilegiate e della manipolazione di mercato.

1.2 Obiettivo

Il presente documento definisce le linee guida adottate dal Gruppo Edison finalizzate all'adempimento delle prescrizioni stabilite dai Regolamenti MAR e REMIT, in coerenza con i rispettivi perimetri di applicazione.

La Policy integra, quindi, la Norma Generale n° 47/2006 - "Gestione interna e comunicazione all'esterno di informazioni riservate e privilegiate relative a Edison e ai suoi strumenti finanziari", e le sue successive modifiche, adottata dal Gruppo Edison per la gestione degli adempimenti previsti dal Regolamento MAR che riguardano Edison S.p.A. in quanto emittente di Strumenti Finanziari.

In particolare, il presente documento è finalizzato a:

1. Diffondere un'interpretazione corretta e condivisa a livello di Gruppo dei Regolamenti MAR e REMIT, con particolare riferimento ai divieti e agli obblighi definiti per gli Operatori di Mercato, nell'ottica di prevenire comportamenti manipolativi (manipolazione di mercato) o di insider trading (abuso di informazioni privilegiate);

2. Sviluppare un framework di gestione della compliance ai Regolamenti MAR e REMIT comune a tutto il Gruppo Edison, attraverso la definizione di linee di indirizzo e regole comportamentali finalizzate a garantire il rispetto dei divieti e l'osservanza degli obblighi imposti dai Regolamenti.

Tutte le Società del Gruppo Edison soggette ai Regolamenti MAR e/o REMIT sono tenute a dotarsi, ove opportuno, di procedure interne che, in coerenza con le linee guida di Gruppo definite nella presente Policy, regolino i processi operativi posti in essere per garantire l'assolvimento alle prescrizioni stabilite dai Regolamenti MAR e REMIT.

C1 Confidential

1.3 Ambito di Applicazione

La Policy COMMODITY MARKET ABUSE si applica a tutto il Gruppo Edison.

1.4 Destinatari

Destinatario della presente Policy è tutto il personale del Gruppo Edison coinvolto, a diverso titolo, nell'assolvimento alle prescrizioni stabilite dai Regolamenti MAR e REMIT.

1.5 Contesto organizzativo

Coerentemente con la Comunicazione Interna n. 01/24 "Linea guida applicativa del modello di governance della compliance" e la Disposizione Organizzativa n. 64/23, le indicazioni contenute in questo documento sono di particolare rilevanza per l'Owner di Materia e per i Compliance Focal Point specificatamente individuati e che operano in coordinamento tra loro.

Più specificamente, all'interno della "Linea guida applicativa del modello di governance della compliance" vengono meglio declinati ruoli e responsabilità di entrambe le figure, così distinguibili:

- **L'Owner di Materia (OdM)** ha la responsabilità generale, con il supporto dei Focal Point, dell'adeguata implementazione e gestione dell'ambito di compliance assegnato. Svolge un'attività di monitoraggio costante delle modifiche e degli aggiornamenti normativi, al fine di valutarli e di indirizzare gli opportuni interventi di adeguamento del sistema di controllo e in generale dei presidi di compliance definiti; garantisce i flussi di reporting periodici con la Funzione Compliance Integrata e l'Internal Audit, nonché l'erogazione di corsi di formazione al fine permettere un'opportuna conoscenza della materia nella Unità Organizzative interessate.
- **Il Compliance Focal Point** (CFP) ha la responsabilità di supportare l'OdM nel processo di implementazione dei presidi di controllo affinché questi vengano gestiti in modo integrato con i processi ordinari/operativi delle diverse Unità Organizzative in conformità alla normativa di riferimento; recepisce dall'OdM informazioni circa i contenuti della normativa e collabora nella fase di identificazione e valutazione dei rischi (Risk Assessment); provvede inoltre a indirizzare e coordinare l'implementazione operativa dei presidi definiti.

All'interno della Comunicazione Interna n. 01/24 è consultabile l'elenco dei nominativi delle figure individuate come Owner di Materia e Focal Point.

C1 Confidential

1.6 Riferimenti normativi e documentazione interna di riferimento

Nel seguito sono elencati i principali riferimenti alla normativa esterna e ai documenti aziendali considerati per la redazione del presente documento.

Riferimenti normativi[3]

[1] Regolamento (EU) No. 1227/11 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 Ottobre 2011 sull'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso – REMIT

[2] Regolamento (EU) No. 1106/24 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 11 Aprile 2024 per quanto riguarda il miglioramento della protezione dell'Unione della manipolazione del mercato dell'energia all'ingrosso che modifica il Regolamento di cui al punto [1] – Per REMIT II, si intende l'insieme del Regolamento 1227/11 e le modifiche introdotte dal Regolamento 1106/24. I.

[3] Regolamento di Esecuzione (UE) No. 1348/2014 della Commissione del 17 Dicembre 2014 relativo alla segnalazione dei dati in applicazione del Regolamento REMIT

[4] Linee Guida redatte da ACER per l'applicazione del Regolamento REMIT "Guidance on the application of Regulation (EU) No. 1227/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on wholesale energy market integrity and transparency

[5] Legge 30 ottobre 2014 n°161 contenente le misure attuative e le sanzioni per le violazioni del Regolamento REMIT in Italia

[6] Direttiva 2014/65/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 Maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari – MIFID II

[7] Regolamento (UE) No. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 Aprile 2014 sugli abusi di mercato – MAR

[8] Direttiva 2014/52/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 Aprile 2014 relativa alle sanzioni per gli abusi di mercato – MAD II

[9] Regolamento di Esecuzione (UE) No. 2016/347 della Commissione del 10 Marzo 2016 relativo alle norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e relativo aggiornamento

[10] Regolamento Delegato (UE) 2016/957 della Commissione del 9 marzo 2016 che integra il Regolamento (UE) No. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda

[3] Nel corpo del presente documento, eventuali riferimenti normativi per i quali non fosse disponibile una versione ufficiale in italiano saranno riportati in lingua inglese

C1 Confidential

le norme tecniche di regolamentazione sui dispositivi, sistemi e procedure adeguati e sui modelli di notifica da utilizzare per prevenire, individuare e segnalare le pratiche abusive e gli ordini o le operazioni sospette

[11] Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 “Testo Unico della Finanza”

[12] Regolamento (UE) No. 1031/2010 della Commissione del 12 Novembre 2010 relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra

[13] Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 Ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità

Documentazione interna di riferimento

[14] Modello di Organizzazione e di Gestione (ai sensi del D.lgs. 231/2001)

[15] Codice Etico

[16] Norma Generale 47/2006 “Gestione interna e comunicazione all’esterno di informazioni riservate e privilegiate relative a Edison e ai suoi strumenti finanziari

[17] Norma Generale 01/16 “Whistleblowing Policy

[18] Comunicazione Interna n.01/24

[19] Linea guida applicativa del modello di governance della compliance

[20] Disposizione Organizzativa n. 64/23

C1 Confidential

2 IL PERIMETRO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI MAR E REMIT

Il presente capitolo è finalizzato a presentare in dettaglio il perimetro di applicazione del Regolamento REMIT e del Regolamento MAR, in modo specifico relativamente ai prodotti energetici all'ingrosso, ai derivati su merci e alle quote di emissione.

I Regolamenti REMIT e MAR istituiscono, per quanto concerne i prodotti finanziari e i prodotti energetici all'ingrosso, regole condivise a livello europeo volte alla prevenzione degli abusi di mercato. In particolare, nell'ottica di ostacolare eventuali pratiche di manipolazione di mercato ed abuso di informazioni privilegiate, tali Regolamenti introducono specifici divieti ed obblighi, volti ad osteggiare le pratiche abusive con lo scopo di rendere più trasparenti i mercati stessi. Per le definizioni di manipolazione di mercato[4] e informazione privilegiata[5], si rimanda ai paragrafi 3.1 e 3.2 della presente Policy.

Il Regolamento MAR e il suo perimetro di applicazione

L'articolo 2 del Regolamento MAR stabilisce che tale Regolamento si applica:

- "*Agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato*
- *Agli strumenti finanziari negoziati su un MTF, ammessi alla negoziazione su un MTF o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un MTF*
- *Agli strumenti finanziari negoziati su un OTF*
- *Agli strumenti finanziari, non contemplati nei punti precedenti, il cui prezzo o valore dipende da uno strumento finanziario di cui ai punti precedenti, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, ma non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti finanziari differenziali*"

Il Regolamento MAR adotta la definizione di strumento finanziario dalla Direttiva MiFID II [6] [6], definizione che per completezza è riportata nell'Allegato I del presente documento.

---

[4] La definizione formale di "Manipolazione di mercato" è fornita nell'art. 12 del MAR e nell'art. 2 del REMIT

[5] La definizione formale di "Informazione privilegiata" è fornita nell'art. 7 del MAR e nell'art. 2 del REMIT

[6] La definizione di strumento finanziario fornita all'art. 2 del Regolamento MAR richiama l'art. 4, paragrafo 1, punto 15 della Direttiva MiFID II, che a sua volta rimanda all'Allegato I sezione C della medesima Direttiva MiFID II

C1 Confidential

L'articolo 2 del MAR, specifica inoltre che tale Regolamento:

"*Si applica altresì alle condotte o alle operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, incluso quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n.1031/2010. Fatto salve le disposizioni specifiche relative alle offerte presentate nell'ambito di un'asta, i requisiti e i divieti del presente regolamento relativi agli ordini di compravendita si applicano a tali offerte*"

Nell'art. 2 del Regolamento MAR è inoltre specificato che gli art. 12 – "Manipolazione del mercato" e art. 15 – "Divieto di manipolazione del mercato" del Regolamento si applicano anche:

- "*Ai contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, se un'operazione, ordine di compravendita o condotta ha o è probabile che abbia o è finalizzato ad avere, un effetto sul prezzo o sul valore di uno strumento finanziario* [appartenente a quelli citati in precedenza]

- *Ai tipi di strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito se un'operazione, ordine di compravendita, offerta o condotta ha o è probabile che abbia un effetto sul prezzo o sul valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari*

- *Alla condotta in relazione agli indici di riferimento (benchmark)"*. In particolare, per indice di riferimento si considera un qualsiasi tasso, indice o numero, messo a disposizione del pubblico, che è determinato periodicamente applicando una formula al valore di una o più attività o prezzi sottostanti e per mezzo del quale è determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o il valore di uno strumento finanziario.

  Esempi, non esaustivi, di benchmark impattanti le attività del Gruppo Edison sono:

  - Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), che essendo determinato con una formula a partire dai prezzi delle operazioni eseguite sul mercato a pronti dell'Energia Elettrica, rappresenta un indice di riferimento per la determinazione del valore di numerosi strumenti finanziari e prodotti energetici all'ingrosso del settore energia elettrica .

  - L'Indice HEREN, che è un indice medio ponderato sul volume delle transazioni inerenti il mercato gas, raccolte e verificate da ICIS (Independent Chemical Information Service) durante le attività di reporting giornaliero effettuato

Si sottolinea infine che il Regolamento MAR è applicato indipendentemente dalla sede di negoziazione a qualsiasi operazione, ordine di compravendita o condotta relativi agli strumenti finanziari definiti in precedenza. All'interno del perimetro del Regolamento MAR rientrano, a titolo esemplificativo, i contratti negoziati su borsa, i contratti finanziari OTC, le operazioni di copertura

C1 Confidential

effettuate dal Gruppo Edison, le operazioni inerenti alla compravendita di quote di emissione e i contratti infragruppo.

Il Regolamento REMIT e il suo perimetro di applicazione

Il Regolamento REMIT, come stabilito all'art. 1, par. 2, si applica alla negoziazione di prodotti energetici all'ingrosso. In particolare, il perimetro di applicazione del REMIT è definito al paragrafo 4 dell'art. 2, dove è specificato che si considerano:

"«Prodotti energetici all'ingrosso», i seguenti contratti e derivati, indipendentemente dal luogo e dalla modalità di negoziazione:

- *i contratti per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale, compreso il GNL, qualora la consegna avvenga nell'Unione o i contratti per la fornitura di energia elettrica cui può conseguire la consegna nell'Unione a seguito del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero;*

- *i derivati relativi all'energia elettrica o al gas naturale prodotti, commercializzati o consegnati nell'Unione, o i derivati relativi all'energia elettrica cui può conseguire la consegna nell'Unione a seguito del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero;*

- *i contratti relativi al trasporto di energia elettrica o di gas naturale nell'Unione;*

- *i derivati relativi al trasporto di energia elettrica o di gas naturale nell'Unione;*

- *i contratti relativi allo stoccaggio di energia elettrica o di gas naturale nell'Unione;*

- *i derivati relativi allo stoccaggio di energia elettrica o di gas naturale nell'Unione."*

Il Regolamento REMIT specifica che costituiscono prodotti energetici all'ingrosso, e sono quindi soggetti ai divieti e agli obblighi introdotti dal suddetto Regolamento anche i contratti per la fornitura e la distribuzione dell'energia elettrica o del gas naturale destinati all'impiego da parte di clienti finali con capacità di consumo[7] annuo superiore ai 600 GWh per singola unità di consumo.

In particolare, tra i contratti soggetti al Regolamento REMIT rientrano i contratti fisici OTC su prodotti energetici all'ingrosso, i contratti OTC negoziati su una piattaforma OTF, i contratti derivati

[7] L'art. 2, paragrafo 5, del Regolamento REMIT stabilisce che per capacità di consumo "si intende il consumo di un cliente finale di elettricità o gas naturale che utilizza appieno la sua capacità di produzione. Essa comprende tutti i consumi effettuati da detto cliente finale in quanto entità economica unica se il consumo si realizza in mercati con prezzi all'ingrosso fra loro interconnessi". Il Regolamento di Esecuzione 1348/2014 del Regolamento REMIT stabilisce che la soglia di 600 GWh è da considerarsi per singola unità di consumo.

C1 Confidential

conclusi su una piattaforma MTF o in un Mercato regolamentato nonché i contratti stipulati dalle centrali termoelettriche per l'approvvigionamento di gas naturale o la vendita dell'energia elettrica prodotta.

Focus sui prodotti energetici all'ingrosso che si configurano anche come strumenti finanziari

La Direttiva MiFID II [6], all'Allegato I sezione C, commi dal 5 al 7, definisce quali derivati su merci appartengono alla famiglia degli strumenti finanziari[8]:

- *"Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine ("forward") ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (per motivi diversi dall'inadempimento o da un altro evento che determini la risoluzione)*

- *Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap" ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possano essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica*

- *Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine ("forward") ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati al punto precedente e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati*"

Tali prodotti, in funzione del sottostante, della sede e delle modalità di negoziazione, possono rientrare nel perimetro di applicazione del Regolamento MAR e/o del Regolamento REMIT.

In particolare, con riferimento ai prodotti energetici all'ingrosso che si configurano anche come strumenti finanziari e che, dunque, rientrano nel perimetro di applicazione sia del Regolamento MAR che del Regolamento REMIT, con riferimento ai divieti di manipolazione del mercato e di abuso di informazioni privilegiate[9] è prevista l'applicazione congiunta dei Regolamenti MAR e REMIT, come definito nell'art. 25 comma 3 del Regolamento MAR e dagli art. 1 e 2 del regolamento REMIT. Infatti, al fine di garantire l'adozione di un approccio coordinato e coerente nell'applicazione

[8] La definizione di strumento finanziario fornita all'art. 2 del Regolamento MAR richiama l'art. 4, paragrafo 1, punto 15 della Direttiva MiFID II, che a sua volta rimanda all'Allegato I sezione C della medesima Direttiva MiFID II

[9] Con il Regolamento 1106/2024 che ha modificato il Regolamento REMIT è stata eliminata la non applicazione, ai prodotti energetici all'ingrosso che si configurano anche come strumenti finanziari, degli art. 3 (Insider Trading) e art. 5 (Manipolazione di Mercato) del Regolamento REMIT, introducendo quindi, una completa applicazione di tutti i divieti ai prodotti in ambito e una completa sovrapposizione, tra i due Regolamenti, REMIT e MAR, per i prodotti energetici all'ingrosso che si configurano anche come strumenti finanziari.

C1 Confidential

dei Regolamenti MAR e REMIT per gli strumenti finanziari che risultano essere anche prodotti energetici all'ingrosso, l'art. 25 comma 3 del Regolamento MAR prevede una stretta collaborazione tra ACER, le Autorità Nazionali di Regolamentazione, l'European Securities and Market Authority (ESMA) e le Autorità Nazionali garanti della concorrenza, mentre l'art. 1 comma 1 del Regolamento REMIT stabilisce che le regole in esso definite al fine di vietare pratiche abusive siano coerenti con le regole di applicazione nei mercati finanziari e compatibili con il corretto funzionamento dei mercati dell'energia all'ingrosso, tenendo conto al contempo delle loro caratteristiche specifiche; infine, al successivo art. 2 vengono esplicati in maniera approfondita i concetti di "informazione privilegiata" e "manipolazioni di mercato"

Inoltre, ACER e le Autorità responsabili della vigilanza sugli scambi di quote di emissione o sui connessi prodotti derivati, cooperano reciprocamente e istituiscono idonei meccanismi che consentano ad ACER di avere accesso ai dati relativi alle operazioni su tali quote e prodotti derivati, quando tali autorità raccolgono dati su operazioni di questo tipo, così come previsto dall'art. 10 comma 3 del Regolamento REMIT.

Per ulteriori approfondimenti in merito ai perimetri di applicazione dei Regolamenti MAR e REMIT si rimanda all'Allegato II del presente documento.

Un'eventuale manipolazione di mercato o abuso di informazione privilegiata per quei prodotti energetici all'ingrosso che si configurano come strumenti finanziari può quindi essere soggetta a sanzione sia ai fini del Regolamento REMIT che ai fini del Regolamento MAR per quanto di competenza. Per le sanzioni applicabili agli abusi di mercato previsti dai Regolamenti MAR e REMIT si rimanda al paragrafo 3.3 del presente documento.

C1 Confidential

3 I DIVIETI INTRODOTTI DAI REGOLAMENTI MAR E REMIT

Entrambi i Regolamenti MAR e REMIT, ciascuno nel proprio perimetro di applicazione, prevedono i divieti di manipolazione di mercato e di abuso di informazioni privilegiate.

Nel presente capitolo vengono approfonditi i divieti sopracitati per entrambi i Regolamenti contestualmente, evidenziando le relative specificità qualora presenti.

3.1 Il divieto di manipolazione di mercato

I Regolamenti MAR e REMIT esprimono nel modo seguente il divieto di manipolazione del mercato:

- Art.15 del Regolamento MAR: *"Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato"*
- Art.5 del Regolamento REMIT: *"È fatto divieto di effettuare, o tentare di effettuare, manipolazioni di mercato nei mercati dell'energia all'ingrosso"*

Il divieto di manipolazione di mercato come definito dai Regolamenti MAR e REMIT riguarda, quindi, non solo l'esecuzione di operazioni che comportino effettivamente un'alterazione dell'offerta, della domanda o del prezzo di prodotti negoziati sui mercati ma anche il tentativo di porre in essere tali condotte, indipendentemente dall'esito che ne sia derivato.

Definizione delle pratiche abusive

L'art.12 del Regolamento MAR e l'art.2 del Regolamento REMIT illustrano in modo sostanzialmente analogo le operatività considerate come pratiche abusive del mercato che, nello specifico, comprendono:

- L'avvio di un'operazione, la trasmissione di un ordine di compravendita, la conclusione di una qualsiasi transazione o qualsiasi altra condotta che:
  - fornisca, o possa fornire, segnali falsi o tendenziosi in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti compresi nel perimetro di applicazione del Regolamento[10]
  - fissi, o consenta o sia intesa a consentire di fissare, il prezzo di mercato dei prodotti compresi nel perimetro del Regolamento ad un livello artificiale, a meno che la persona che ha compiuto l'operazione o che ha impartito l'ordine di compravendita o ha posto in essere

[10] L'art.12 del Regolamento MAR puntualizza: "a meno che la persona che avvia un'operazione, inoltra un ordine di compravendita o ha posto in essere qualsiasi altra condotta stabilisca che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi o sono conformi a una pratica di mercato ammessa, come stabilito a norma dell'art.13"

C1 Confidential

qualsiasi altra condotta dimostri che le sue motivazioni per compiere tali azioni siano giustificate da legittimi motivi o conformi a una pratica di mercato ammessa

- utilizzi, o tenti di utilizzare, artifici o qualsiasi altra forma di raggiro o espediente al fine di inviare segnali falsi o tendenziosi in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di mercato dei prodotti compresi nel perimetro del Regolamento

- La diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso Internet, o qualsiasi altro mezzo, che forniscano o possano fornire indicazioni false o tendenziose in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di mercato dei prodotti compresi nel perimetro del Regolamento, quando il soggetto che ha diffuso la notizia sapeva, o fosse tenuto a sapere, che l'informazione era falsa o tendenziosa

- La trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la comunicazione di dati falsi o fuorvianti in relazione a un parametro di riferimento (*benchmark*) quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o fuorvianti, ovvero l'adozione di qualsiasi altra condotta che porti alla manipolazione del calcolo di un parametro di riferimento.

In considerazione del fatto che per manipolazione di mercato si intenda qualsiasi condotta che possa fornire segnali falsi o tendenziosi in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di un prodotto energetico all'ingrosso sono considerati come potenziali comportamenti manipolativi anche gli errori commessi durante le attività operative sui Mercati Organizzati.

Declinazione operativa delle pratiche abusive

I Regolamenti REMIT e MAR forniscono alcuni esempi specifici di operazioni in cui si può configurare l'abuso di mercato. Il Regolamento MAR, nell'Allegato I, definisce, inoltre, un set di indicatori che possono fornire utili indicazioni per l'identificazione di pratiche di abuso del mercato e che, quindi, sono da tenere in considerazione in sede di monitoraggio delle operazioni potenzialmente sospette di abuso di mercato.

Con particolare riferimento ai mercati energetici all'ingrosso, ACER, nelle Linee Guida per l'applicazione del Regolamento REMIT "Guidance on the application of Regulation (EU) No. 1227/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011", fornisce una declinazione delle pratiche abusive identificando diverse fattispecie operative di manipolazione.

Si rimanda all'Allegato V per l'elenco dettagliato di tali fattispecie di manipolazione del mercato e per la definizione dei relativi indicatori.

C1 Confidential

3.2 Il divieto di abuso di informazioni privilegiate

È qualificabile come informazione privilegiata, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento MAR, ogni informazione avente carattere preciso che:

I. In relazione agli emittenti e agli strumenti finanziari, a) non sia stata comunicata al pubblico, b) concernente direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, c) se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

II. In relazione agli strumenti derivati su merci, a) non sia stata comunicata al pubblico, b) concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, c) se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e d) qualora si tratti di una informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari vigenti, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, esistenti sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti.

III. In relazione alle quote di emissione o ai prodotti oggetto d'asta correlati, a) non sia stata comunicata al pubblico, b) concernente direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, c) se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

Con riferimento alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, l'art. 7, paragrafo 4, comma 2 del Regolamento MAR esplicita che sono da ritenersi di norma privilegiate le informazioni con le caratteristiche descritte in precedenza relative all'attività operativa di un partecipante al mercato delle quote di emissioni quando gli impianti o le attività di trasporto aereo di cui ha la proprietà, il controllo o di cui è responsabile, hanno prodotto, a livello di gruppo, emissioni superiori alla soglia di 6 milioni di tonnellate CO_2 annue o se la sua potenza termica nominale (prodotta nell'attività di combustione) ha superato la soglia di 2.430 MW nell'esercizio precedente.

La presente Policy ha come ambito di applicazione le informazioni privilegiate ai fini MAR concernenti i punti II) e III) del precedente paragrafo, e pertanto non prende in considerazione la definizione di informazione privilegiata relativa agli emittenti e agli strumenti finanziari di cui al precedente punto I).

C1 Confidential

Per quanto concerne i prodotti energetici all'ingrosso, il Regolamento REMIT[11] stabilisce che una informazione si configura come privilegiata quando presenta le stesse caratteristiche definite dal Regolamento MAR, ovvero:

- **Ha carattere preciso**, cioè si riferisce a un complesso di circostanze esistente o che possa ragionevolmente esistere, o a un evento verificatosi o che possa ragionevolmente verificarsi ed è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto di tale informazione sui prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso

- **Non è stata resa pubblica**, cioè non è stata resa fruibile ad un'ampia parte di pubblico

- **Nel caso in cui sia resa pubblica, potrebbe avere un impatto significativo sui prezzi** dei prodotti energetici all'ingrosso.

Per informazioni si intendono almeno:

- le informazioni che devono essere rese pubbliche ai sensi dei regolamenti (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009, compresi gli orientamenti e i codici di rete adottati ai sensi di tali regolamenti nonché le informazioni che devono essere rese note in base alle disposizioni giuridiche o regolamentari a livello europeo o nazionale, alle regole di mercato e ai contratti o alle pratiche invalse sul mercato dell'energia all'ingrosso di cui trattasi

- le informazioni riguardanti la capacità e l'uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto di energia elettrica o gas naturale o quelle riguardanti la capacità e l'uso di impianti di GNL, inclusa l'indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti.

- le informazioni trasmesse da un Operatore di Mercato, o da altre persone che agiscono per conto dell'Operatore di Mercato, a un prestatore di servizi che negozia per conto dell'Operatore di Mercato e connesse agli ordini pendenti in prodotti energetici all'ingrosso dell'Operatore di Mercato, aventi un carattere preciso e riguardanti direttamente o indirettamente uno o più prodotti energetici all'ingrosso

- altre informazioni su cui un Operatore di Mercato diligente baserebbe in parte la decisione di concludere un'operazione concernente un prodotto energetico all'ingrosso o di emettere un ordine di compravendita di un prodotto di questo tipo

Un'informazione è ritenuta avere carattere preciso se si riferisce a un complesso di circostanze esistente o di cui si possa ragionevolmente ritenere che verrà a esistere, o a un evento verificatosi o di cui si possa ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto

[11] Articolo 7 del Regolamento MAR, Articolo 1 Comma 1 del Regolamento REMIT. Si veda anche il Capitolo 5 della quarta edizione della "Guidance on the application of Regulation (EU) No. 1227/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011" aggiornata in data 19 Giugno 2017.

C1 Confidential

complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso.
Un'informazione può essere ritenuta avere carattere preciso se si riferisce a un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, anche futuri, nonché se si riferisce alle tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri.

Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se, di per sé, risponde ai criteri fissati riguardo alle informazioni privilegiate; si considera altresì che le informazioni riguardino direttamente o indirettamente il prodotto energetico all'ingrosso se queste hanno un potenziale effetto sulla domanda, sull'offerta o sui prezzi di un prodotto energetico all'ingrosso o sulle aspettative in relazione alla domanda, all'offerta o ai prezzi di un prodotto energetico all'ingrosso.

Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe verosimilmente influire in modo sensibile sui prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso, s'intende un'informazione che un Operatore di Mercato ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni riguardanti la negoziazione di prodotti energetici all'ingrosso.

Definizione delle pratiche abusive

L'articolo 14 del Regolamento MAR stabilisce che:

"*Non è consentito:*

a) *Abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate [Insider Trading];*

b) *Raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate [Tuyautage]; oppure*

c) *Comunicare in modo illecito informazioni privilegiate [Tipping]"*

L'art. 3 del Regolamento REMIT stabilisce il divieto di abuso di informazioni privilegiate analogamente a quanto descritto nel Regolamento MAR. Per ulteriori approfondimenti ed in particolare per la declinazione operativa delle pratiche di abuso di informazione privilegiata si rimanda all'Allegato III della presente Policy.

L'informazione privilegiata, analogamente a quanto definito nel MAR, è anche per il REMIT un'informazione che ha carattere preciso, che non è stata resa pubblica, che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più prodotti energetici all'ingrosso e che, se resa pubblica, potrebbe verosimilmente influire in modo sensibile sui prezzi di tali prodotti.

L'abuso di informazioni privilegiate non è considerato tale dall'art. 3 del Regolamento REMIT se le operazioni sospette di abuso di informazioni privilegiate nascono per l'assolvimento di un obbligo risultante da un accordo concluso o da un ordine di compravendita su un prodotto energetico all'ingrosso precedente la conoscenza dell'informazione privilegiata o se esse nascono al fine

C1 Confidential

esclusivo di coprire perdite fisiche immediate o conformemente a disposizioni nazionali di emergenza.

3.3 Le sanzioni previste per gli abusi di mercato definiti da MAR e REMIT

La manipolazione (o tentata manipolazione) di mercato e l'abuso (o tentato abuso) di informazioni privilegiate per quanto concerne il Regolamento MAR possono essere puniti con sanzioni amministrative o penali. Qualora i reati di abuso di mercato siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio di persone giuridiche, il Testo Unico della Finanza (TUF) prevede la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Per quanto concerne il Regolamento REMIT, la Legge 30 Ottobre 2014 n. 161, prevede, salvo che il fatto non costituisca reato, l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che pongono in essere pratiche di abuso (o tentativo di abuso) di mercato.

Per ulteriori approfondimenti in merito alle sanzioni amministrative o penali previste dai Regolamenti MAR e REMIT in caso di abuso o tentato abuso di mercato si rimanda all'Allegato IV della presente Policy.

Nel caso in cui, per violazioni conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Policy, dalle disposizioni contrattuali ovvero dalle norme di legge o regolamentari applicabili, una Società del Gruppo Edison dovesse incorrere in sanzioni pecuniarie, la stessa provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni. In particolare, l'inosservanza, da parte dei Dipendenti, delle disposizioni della presente Policy, ivi compresi gli abusi (e i tentati abusi) di mercato, assume rilievo per l'applicazione delle sanzioni disciplinari applicabili secondo quanto previsto dai relativi rapporti di lavoro dipendente. I provvedimenti disciplinari nei confronti dei Dipendenti saranno applicati secondo il criterio di proporzionalità, in base alla gravità ed intenzionalità dell'infrazione commessa, tenendo anche conto dell'eventuale reiterazione degli inadempimenti e/o delle violazioni.

C1 Confidential

4 PRESIDI AI DIVIETI DI MANIPOLAZIONE DI MERCATO E ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Al fine di garantire il rispetto dei divieti di manipolazione del mercato e di abuso di informazioni privilegiate definiti dai Regolamenti MAR e REMIT, il Gruppo Edison ha posto in essere un sistema di presidi che comprende:

- la definizione e adozione dei principi e delle regole definiti nel Codice Etico di Gruppo;
- l'individuazione di un Owner di Materia per tutto il Gruppo Edison nella Funzione Compliance & Business Support della Divisione Gas & Power Portfolio Management & Optimization in relazione alla compliance ai Regolamenti REMIT e MAR e alla prevenzione dei rischi correlati relativamente alle attività sulle commodity energetiche. L'individuazione di specifici Compliance Focal Point al fine di supportare l'Owner di Materia nell'implementazione del framework di compliance;
- la costituzione di un framework procedurale completo e coerente a livello di Gruppo per la gestione della compliance ai Regolamenti MAR e REMIT, di cui il presente documento è parte integrante;
- la periodica revisione e, qualora necessario, il tempestivo aggiornamento del framework procedurale per la gestione della compliance ai Regolamenti MAR e REMIT, in considerazione dei cambiamenti normativi e delle evoluzioni del contesto di riferimento;
- l'erogazione di corsi di formazione volti ad approfondire i perimetri di applicazione, i divieti di abuso di mercato e gli obblighi definiti dai Regolamenti MAR e REMIT. Nei corsi di formazione vengono altresì presentati i comportamenti che il personale attivo sui mercati è tenuto ad adottare nello svolgimento delle proprie mansioni e i processi e le attività in atto nelle Unità Organizzative del Gruppo Edison ai fini di essere compliant a tali Regolamenti;
- la verifica periodica del rispetto delle misure definite dal Gruppo Edison per garantire la completa compliance ai Regolamenti MAR e REMIT;
- l'implementazione di specifiche misure di prevenzione ai divieti di abuso di mercato e di abuso di informazioni privilegiate e di presidio e controllo rispetto agli obblighi definiti;

I componenti del COMEX di Edison SPA contribuiscono alla diffusione della conoscenza dei divieti definiti dai Regolamenti MAR e REMIT e alla definizione dei processi e delle responsabilità all'interno dell'area aziendale di propria competenza al fine di garantire una risposta adeguata e consapevole alle prescrizioni stabilite dai Regolamenti MAR e REMIT, con particolare riferimento ai divieti di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

Nei paragrafi successivi si illustrano dettagliatamente i presidi specifici posti in essere dal Gruppo Edison a salvaguardia del rispetto dei divieti definiti dai Regolamenti.

C1 Confidential

4.1 Presidio di Compliance

La Disposizione Organizzativa N°64 del 2023 definisce che la Funzione Compliance & Business Support della Divisione Gas & Power Portfolio Management & Optimization, in relazione alla compliance ai Regolamenti REMIT e MAR e alla prevenzione dei rischi correlati relativamente ad attività sulle commodity energetiche, ha in particolare la responsabilità di definire:

- l'indirizzo e il controllo degli adempimenti derivanti dal regolamento REMIT in qualità di Owner di Materia REMIT del Gruppo Edison;
- il presidio e l'esecuzione operativa degli adempimenti derivanti dai regolamenti MAR e REMIT in riferimento alle attività della Divisione;

4.2 Erogazione di corsi di formazione periodici

Gli Operatori di Mercato appartenenti al Gruppo Edison predispongono, mediante la collaborazione con la Direzione Human Resources & Organization, con il supporto della Funzione Compliance & Business Support della Divisione predispongono e erogano corsi di formazione periodici per il personale potenzialmente soggetto ai Regolamenti MAR e REMIT.

Tali corsi di formazione hanno l'obiettivo fondamentale di diffondere all'interno del Gruppo la conoscenza dei Regolamenti MAR e REMIT, identificando con chiarezza i rispettivi perimetri di applicazione ed esplicitando i divieti di abuso di informazione privilegiata e di manipolazione di mercato definiti. I corsi di formazione devono altresì presentare chiaramente gli obblighi introdotti dai Regolamenti e le modalità adottate dalle Unità Organizzative di competenza per gli adempimenti richiesti.

L'Owner di Materia, in collaborazione con la Direzione HR e con i Compliance Focal Point definisce, i contenuti formativi, il livello di approfondimento opportuno per le articolazioni organizzative della platea a cui è erogata la formazione, le modalità e il piano di erogazione dei contenuti definiti. L'Owner di Materia con il supporto dei Compliance Focal Point è successivamente responsabile di verificare la partecipazione e i risultati della formazione fornita. In particolare, per il personale attivo sui mercati wholesale si raccomanda la definizione e l'esemplificazione delle pratiche abusive di manipolazione di mercato più frequentemente utilizzate e definite, a titolo esemplificativo, "Guidance on the application of Regulation (EU) No. 1227/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011".

Inoltre, il Gruppo Edison può adottare corsi di formazione in formato e-Learning per quanto concerne la formazione continua dei propri dipendenti con riferimento ai Regolamenti MAR e REMIT.

4.3 Presidi al divieto di abuso di informazioni privilegiate

Vengono di seguito illustrati gli strumenti e le misure adottati dal Gruppo Edison che costituiscono un presidio specifico al rispetto del divieto di abuso di informazioni privilegiate definito dai Regolamenti MAR e REMIT.

C1 Confidential

4.3.1 Definizione e diffusione dei criteri da adottare per l'identificazione delle informazioni privilegiate

Al fine di garantire il rispetto del divieto di abuso di informazioni privilegiate definito dai Regolamenti MAR e REMIT, risulta innanzitutto necessario assicurare la corretta, completa e tempestiva identificazione delle informazioni che si configurano come privilegiate ai sensi REMIT e MAR.

I criteri normativi per la definizione di "Informazione privilegiata", riportati nel paragrafo 3.2 del presente documento, lasciano spazio a possibili discrezionalità nell'identificazione delle informazioni privilegiate in quanto la precisione che caratterizza l'informazione e i potenziali impatti che deriverebbero dall'eventuale relativa pubblicazione dipendono dal contesto cui si riferisce l'informazione e dalle circostanze contingenti. In ultima istanza quindi, ogni Operatore di Mercato effettua autonome valutazioni sui criteri da utilizzare per considerare una informazione come privilegiata.

Occorre, ad ogni modo, prevedere per quanto possibile una declinazione dei criteri dettati dalla normativa in considerazione delle specificità del perimetro di operatività di ogni Operatore di Mercato del Gruppo Edison effettuando, ove necessario, valutazioni aggiuntive ad-hoc che considerino il contesto in cui tali informazioni si collocano (e.g. dimensione del mercato di riferimento, equilibrio tra domanda e offerta, informazioni relative a variazioni di disponibilità che siano già state pubblicate, giorno e ora in cui si è venuti a conoscenza dell'informazione).

Edison prende parte ad un gruppo di lavoro interassociativo con le associazioni di categoria Proxigas ed Elettricità Futura, all'interno del quale è stata adottata una metodologia finalizzata a individuare i parametri da analizzare e le soglie che devono essere considerate per determinare quando un'informazione si configura come privilegiata all'interno del mercato e del contesto di riferimento. Ogni Operatore di Mercato appartenente al Gruppo Edison è tenuto ad uniformarsi a detta metodologia e applicare le soglie definite di tempo in tempo. La Funzione Compliance & Business Support partecipa al gruppo di lavoro interassociativo e garantisce agli Operatori di Mercato del Gruppo il necessario supporto all'applicazione del modello.

In considerazione di quanto suggerito all'interno delle Linee Guida per l'applicazione del Regolamento REMIT[12] dall'ACER, al fine di garantire una gestione consapevole e uniforme delle informazioni privilegiate all'interno del Gruppo Edison, ogni Operatore di Mercato rientrante nel perimetro del Gruppo è tenuto ad approfondire, nell'ambito delle valutazioni di propria competenza condotte per la definizione dei criteri da adottare per l'identificazione di un'informazione come privilegiata, le seguenti casistiche:

[12] Sesta Edizione delle Linee Guida redatte da ACER per l'applicazione del Regolamento REMIT "Guidance on the application of Regulation (EU) No. 1227/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011" aggiornata in data 22 Luglio 2021

C1 Confidential

- Tipologie di informazioni che, in passato, hanno avuto un significativo effetto sui prezzi di mercato

- Tipologie di informazioni che, all'interno di relazioni di ricerca, di pubblicazioni o di pareri di esperti siano identificate come informazioni che possano avere effetti sui prezzi

- Tipologie di informazioni che il medesimo Operatore di Mercato avesse già considerato come informazioni privilegiate

- Tipologie di informazioni che altri Operatori di Mercato attendibili abbiano già considerato come informazioni privilegiate

Al fine di garantire l'aggiornamento dei criteri definiti per la configurazione di un'informazioni come privilegiata in coerenza con l'evoluzione del contesto di riferimento e degli eventuali sviluppi normativi intercorsi, ogni Operatore di Mercato appartenente al Gruppo Edison mantiene monitorati i parametri, le casistiche analizzate e le soglie eventualmente determinate in fase di prima definizione di tali criteri e provvede al tempestivo recepimento, anche mediante l'aggiornamento dei criteri stessi, di eventuali nuove indicazioni pubblicate dalle Autorità o da altre fonti.

Gli Operatori di Mercato appartenenti al Gruppo Edison collaborano, per quanto possibile, allo sviluppo e alla manutenzione della metodologia da utilizzare per l'identificazione delle informazioni privilegiate condividendo gli esiti delle analisi svolte e favorendo lo scambio di ogni informazione o dato utile con la Funzione Compliance & Business Support.

Ogni Operatore di Mercato appartenente al Gruppo Edison provvede alla diffusione dei criteri adottati per l'identificazione di un'informazione come privilegiata a tutto il personale interessato, per quanto di propria competenza, eventualmente anche nell'ambito di specifici corsi di formazione.

4.3.2 Formalizzazione del processo di pubblicazione delle informazioni privilegiate

Il Regolamento REMIT prevede che ogni Operatore di Mercato proceda tempestivamente alla pubblicazione delle informazioni privilegiate da esso detenute in relazione alle sue attività, alle imprese o agli stabilimenti che l'Operatore di Mercato interessato, l'impresa madre o un'impresa collegata possiede o controlla oppure per i cui aspetti operativi l'Operatore di Mercato o l'impresa è responsabile in tutto o in parte.
Le informazioni privilegiate da comunicare al pubblico comprendono quelle riguardanti la capacità e l'uso degli stabilimenti di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto di energia elettrica o gas naturale o quelle riguardanti la capacità e l'uso di impianti di GNL, inclusa l'eventuale indisponibilità pianificata o non pianificata.

Il Regolamento MAR estende l'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate anche alle quote di emissione in relazione alle attività o agli impianti detenuti dall'Operatore di Mercato interessato, dall'impresa madre o da un'impresa collegata per cui è responsabile totalmente o in parte. Per quanto riguarda gli impianti la comunicazione inerente le quote di emissione deve

C1 Confidential

comprendere le capacità e l'utilizzo degli stessi, incluse le indisponibilità programmate o non programmate.

L'obbligo normativo, finalizzato a garantire che la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate sia tempestiva, completa, efficace e simultanea verso tutti i destinatari (si veda il capitolo 5 della presente Policy per informazioni di maggior dettaglio), costituisce un presidio al divieto di insider trading. In particolare, il rischio di diffusione impropria di informazioni privilegiate, che può costituire la base per l'esecuzione di operazioni di insider trading, diminuisce al diminuire del tempo che intercorre tra la nascita dell'informazione privilegiata e la relativa pubblicazione e all'aumentare del livello di formalizzazione e strutturazione del relativo processo di pubblicazione.

In quest'ottica, tutte le Società del Gruppo Edison che possono entrare in possesso di informazioni privilegiate e che configurandosi anche come Operatori di Mercato hanno la possibilità di abusare di tali informazioni nell'operatività sui mercati si dotano, ove opportuno, di adeguate procedure che formalizzino le attività, i ruoli e le responsabilità per il processo di pubblicazione delle informazioni privilegiate in conformità a quanto richiesto dai Regolamenti e in considerazione di tutte le ulteriori indicazioni derivanti da fonti rilevanti in materia (ad es. ARERA) o dall'Owner di Materia.

In particolare, gli Operatori di Mercato del Gruppo Edison si impegnano a definire il processo di pubblicazione delle informazioni privilegiate e a dotarsi di sistemi a supporto idonei a garantire una comunicazione al pubblico quanto più tempestiva e completa possibile, coerentemente con la necessità di porre in essere adeguati controlli a presidio della diffusione non consentita di tali informazioni e lo svolgimento di opportune verifiche a garanzia della veridicità, accuratezza e tempestività delle informazioni pubblicate.

4.3.3 Segregazione del personale attivo sui mercati

Gli Operatori di Mercato appartenenti al Gruppo Edison garantiscono, in modo coerente e proporzionale alla propria struttura organizzativa, un'adeguata segregazione del personale attivo sui mercati rispetto alle strutture aziendali e al personale che, a vario titolo, potrebbero entrare in possesso di informazioni privilegiate.

Al fine di assicurare l'idoneità di tale segregazione, ogni Operatore di Mercato provvede, per quanto di competenza, all'identificazione delle strutture aziendali che potrebbero entrare in possesso di informazioni privilegiate, come definite dai Regolamenti MAR e REMIT. Nell'ambito dell'esecuzione di tale mappatura, vengono considerati ed esaminati anche i soggetti e le strutture aziendali appartenenti a Società differenti dall' Operatore di Mercato stesso ma che, a diverso titolo, partecipano all'esecuzione di attività che coinvolgono l'Operatore di Mercato (es. funzioni di staff, componenti del COMEX ciascuno per l'area di propria competenza) o che sono collocati nella medesima sede aziendale.

Alla luce degli esiti di tale mappatura, ogni Operatore di Mercato appartenente al Gruppo Edison provvede all'implementazione di presidi infrastrutturali e di processo finalizzati a garantire, per quanto possibile, la segregazione del personale responsabile dell'operatività sui mercati dalle

C1 Confidential

strutture e dalle risorse che potrebbero potenzialmente entrare in possesso di informazioni privilegiate.

In particolare, il processo e i sistemi informativi posti in essere per la pubblicazione delle informazioni privilegiate in assolvimento agli obblighi definiti dai Regolamenti MAR e REMIT sono definiti e implementati in modo da garantire che i flussi informativi (automatizzati o meno) previsti nell'ambito di tale processo siano segregati per quanto possibile dal personale attivo sui mercati. Qualora, per motivazioni organizzative all'interno di una Divisione o Società del Gruppo Edison, non sia possibile una segregazione completa dei flussi informativi a partire dal momento della comunicazione del verificarsi di un evento (es. segnalazione di indisponibilità non pianificata da parte di un capo-centrale) fino alla pubblicazione dell'informazione ad opera dei responsabili di competenza, il Gruppo Edison adotta regole comportamentali volte a garantire che il personale responsabile dell'operatività sui mercati non prenda posizioni sui mercati stessi prima della pubblicazione delle informazioni privilegiata, fatto salvo i casi eccezionali di ritardo nella pubblicazione delle stesse. Tali regole di condotta devono imporre a titolo esemplificativo la registrazione dell'orario in cui è avvenuta la ricezione delle informazioni privilegiate ad opera delle strutture responsabili della segnalazione, i nomi dei responsabili in possesso di tali informazioni e le informazioni stesse.

In caso di riorganizzazioni aziendali che impattino la collocazione del personale attivo sui mercati, la disposizione dei relativi uffici o processi che ne vedano, a vario titolo, il coinvolgimento, ogni Operatore di Mercato provvede alla revisione della mappatura dei soggetti che potrebbero potenzialmente entrare in possesso di informazioni privilegiate e alla valutazione dell'adeguatezza dei presidi in essere.

4.3.4 Momentanea interruzione dell'operatività sui mercati

Qualsiasi dipendente del Gruppo Edison che intercettasse la diffusione illecita di un'informazione che potrebbe configurarsi come privilegiata, o un altro tipo di manipolazione di mercato, è tenuto a segnalare tale circostanza con la massima tempestività alla Funzione 231 Compliance & Ethics, fornendo tutti gli elementi utili alla valutazione della effettiva natura privilegiata della stessa e alla comprensione del relativo stato di diffusione. A tale scopo, si rimanda ai processi descritti nella Norma Generale 01/16 "Policy Whistleblowing" adottata dal Gruppo Edison, che permette di assicurare l'anonimato delle segnalazioni di non conformità a leggi o regolamenti, politiche, norme o procedure aziendali qualora il segnalante effettui le segnalazioni in buona fede.

La Funzione 231 Compliance & Ethics, con il supporto della Funzione Compliance & Business Support, procede con tempestività alla verifica della configurazione dell'informazione come privilegiata coinvolgendo, se necessario, personale dotato di adeguate competenze tecniche. Nel caso in cui l'informazione in esame presentasse effettivamente le caratteristiche necessarie alla relativa configurazione come privilegiata, la Funzione 231 Compliance & Ethics provvede a comunicare tempestivamente ai responsabili dell'operatività sui mercati e ai componenti del COMEX, ciascuno per area di propria competenza, la necessità di procedere con la momentanea interruzione dell'operatività su mercati, cioè la necessità di interrompere temporaneamente ogni

C1 Confidential

operatività sui mercati potenzialmente impattati dall'informazione privilegiata in esame fino al completamento degli adempimenti richiesti in riferimento all'obbligo di pubblicazione della stessa.

La Funzione 231 Compliance & Ethics, supportata dal personale competente e in concerto con i componenti del COMEX, ciascuno per area di propria competenza, avvia indagini volte a identificare se la diffusione illecita di tale informazione privilegiata abbia comportato l'esecuzione di pratiche abusive di mercato. Nel caso in cui, a valle dell'esecuzione di tali analisi, emergesse il ragionevole sospetto di mancato rispetto del divieto di insider trading o di manipolazione del mercato, la Funzione 231 Compliance & Ethics, in concerto con i componenti del COMEX, dà avvio al processo di segnalazione dell'operazione sospetta alle Autorità competenti, come descritto nel Paragrafo 4.3

Il personale del Gruppo Edison, qualora avesse inavvertitamente operato sui mercati correlati alle informazioni privilegiate di cui dispone, è tenuto a segnalare tali operazioni al suo responsabile gerarchico e alla Funzione 231 Compliance & Ethics, come sopra descritto, al fine di agevolare le analisi descritte in precedenza.

4.3.5 Stop Trading

Nel caso di informazioni per cui non sia immediatamente possibile determinare se siamo o meno privilegiate, per il periodo temporale necessario alle attività di valutazione e, in generale, sino all'eventuale pubblicazione delle stesse, tutte le attività sui mercati e sui prodotti a cui l'informazione si riferisce devono essere sospese. Il personale a conoscenza dell'informazione e / o che ha segnalato la potenziale informazione privilegiata si adopera affinché la stessa rimanga riservata e che la sua diffusione sia limitata alle sole strette necessità operative e di garanzia della stabilità del sistema energetico.

La Funzione Compliance & Business Support tempestivamente informata, coinvolge il Responsabile dell'Unità Organizzativa interessata o le persone da questi delegate al fine di valutare la rilevanza dell'informazione; qualora questa sia ritenuta essere una informazione privilegiata il Responsabile dell'Unità Organizzativa interessata procede con la sospensione delle attività sui mercati e sui prodotti interessati avvisando tutte le persone interessate. Effettuata la pubblicazione dell'informazione sulla PIP, e informata la Funzione Compliance & Business Support, il Responsabile dell'Unità Organizzativa interessata o la persona da questo delegata procede quindi ad avvisare tutte le persone interessate, dando indicazione della possibilità di riprendere le attività sui mercati.

C1 Confidential

4.4 Presidi al divieto di manipolazione di mercato

Vengono di seguito illustrati gli strumenti e le misure adottati dal Gruppo Edison che costituiscono un presidio specifico al rispetto del divieto di manipolazione di mercato definito dai Regolamenti MAR e REMIT.

4.4.1 Regole comportamentali

Al fine di prevenire l'esecuzione dei comportamenti manipolatori vietati dai Regolamenti MAR e REMIT, il Gruppo Edison definisce un set di regole comportamentali rivolte al proprio personale.

Considerando le fattispecie di manipolazione di mercato descritte al paragrafo 6.4 della 5ª edizione della "Guidance on the application of Regulation (EU) No. 1227/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011" [7] aggiornata dall'ACER in data 11 Maggio 2021, a titolo esemplificativo e non esaustivo si illustrano nell'Allegato V del presente documento alcune pratiche manipolative vietate, fornendo, ove opportuno, esempi operativi.

Il personale appartenente al Gruppo Edison responsabile dell'operatività sui mercati è tenuto, per quanto possibile e valutando quale segnale stia dando al mercato, a evitare comportamenti operativi che potrebbero essere ricondotti alle fattispecie di manipolazione di mercato esemplificate nell'Allegato V o simili, benché alcune pratiche di mercato ammesse[13] possano erroneamente essere in taluni casi assimilate a tali fattispecie.

In seguito ad una eventuale evoluzione della normativa di riferimento, la Funzione Compliance & Business Support provvede all'esecuzione di una revisione delle fattispecie di manipolazione, degli indicatori preliminari e delle regole comportamentali definite nella presente Policy e allegati, al fine di identificare l'eventuale necessità di procedere a integrazioni o aggiornamenti della stessa.

In seguito a quanto descritto in precedenza, il personale appartenente al Gruppo Edison responsabile dell'operatività sui mercati è tenuto a non porre in essere modalità operative che possano essere ricondotte anche erroneamente a pratiche di manipolazione di mercato, e qualora ciò non sia possibile per motivazioni rilevanti, sempre operando nei limiti di legge, i responsabili dell'operatività sui mercati in seguito alla verifica con la Funzione Compliance & Business Support delle più opportune modalità di esecuzione delle operazioni in questione, si adoperano per formalizzare e archiviare tali motivazioni.

[13] L'articolo 13 del Regolamento MAR, analogamente a quanto avviene nel Regolamento REMIT, stabilisce che il divieto di manipolazione di mercato non si applica a condizione che la persona che avvia l'operazione, colloca un ordine di compravendita o si impegna in qualsiasi altra condotta, stabilisca che tale ordine, operazione o condotta sono giustificati da legittimi motivi e siano conformi ad una pratica di mercato ammessa. Per una definizione delle pratiche di mercato ammesse si rimanda al medesimo articolo.

C1 Confidential

Le regole comportamentali definite vengono rese note a tutto il personale soggetto ai Regolamenti MAR e REMIT anche per mezzo di corsi di formazione e gli eventuali aggiornamenti sono comunicati con tempestività.

4.4.2 Monitoraggio automatico delle operazioni sui mercati

Il Gruppo Edison, in assolvimento all'obbligo di individuazione e segnalazione delle operazioni sospette definito dal Regolamento MAR, presentato in dettaglio nel successivo capitolo 5.1.1, e dagli art. 7 e 15 del Regolamento REMIT, istituisce e mantiene dispositivi, procedure e sistemi idonei per monitorare in modo efficace e continuativo tutte le operazioni eseguite da ogni Operatore di Mercato appartenente al Gruppo e rientranti nel perimetro di applicazione dei Regolamenti MAR e REMIT, al fine di rilevare gli ordini e le transazioni che potrebbero potenzialmente costituire abuso di informazioni privilegiate o di manipolazione del mercato.

La capacità di analisi dei dispositivi di monitoraggio implementati da ogni Operatore deve essere proporzionale al volume e alla frequenza delle operazioni da monitorare, alla tipologia di strumenti finanziari negoziati e alla complessità del business del soggetto.

In particolare, i sistemi automatici di monitoraggio delle operazioni adottati dal Gruppo Edison:

- Permettono l'analisi individuale e comparativa di ogni transazione eseguita e di ogni ordine inserito, modificato, cancellato o rifiutato da ogni risorsa attiva sui mercati rientranti nel perimetro di applicazione del Regolamento MAR e del Regolamento REMIT;

- Generano "alert" per segnalare l'identificazione di operazioni potenzialmente sospette di abuso di mercato che devono essere sottoposte a analisi e verifiche;

- Permettono la reperibilità di tutte le informazioni relative alle operazioni potenzialmente necessarie per l'eventuale segnalazione dei sospetti abusi di mercato alle autorità competenti.

Tali dispositivi, procedure e sistemi vengono sottoposti a una valutazione con frequenza almeno annuale, finalizzata a verificare la relativa efficacia e idoneità anche in considerazione della dimensione e della natura dell'operatività sui mercati, e aggiornati quando necessario. Ogni modifica o variazione effettuata ai sistemi di monitoraggio deve essere documentata e archiviata.

Le operazioni identificate dal sistema di monitoraggio automatico come potenzialmente sospette di abuso del mercato vengono sottoposte a analisi e verifiche approfondite da parte di personale preposto, abilitato all'accesso diretto a tutte le informazioni necessarie allo svolgimento di tali analisi e verifiche.
Le responsabilità delle attività di controllo e di analisi delle transazioni sono definite all'interno delle procedure aziendali di riferimento che, in particolare, garantiscono la segregazione e l'indipendenza dei soggetti incaricati dello svolgimento di tali attività di analisi e verifica dal personale responsabile dell'operatività sui mercati.

C1 Confidential

Nel caso in cui vengano individuate dal personale preposto alle attività di analisi e verifica, operazioni potenzialmente sospette per le quali, a seguito degli approfondimenti svolti, non sono state identificate motivazioni che ne giustifichino l'esecuzione, lo stesso personale attiva un processo di escalation interno finalizzato alla valutazione della necessità di eseguire una segnalazione all'autorità.

Nel caso in cui gli approfondimenti conducano all'identificazione di motivazioni che giustifichino l'esecuzione dell'operazione potenzialmente sospetta, tale operazione viene segnalata al personale responsabile dell'operatività sui mercati, per quanto di competenza, a fini formativi. Infatti, l'identificazione di operazioni potenzialmente sospette di abuso di mercato permette di valutare l'opportunità di definire ulteriori regole comportamentali per il personale attivo sui mercati al fine di evitare ogni condotta che possa anche solo potenzialmente esser considerata abusiva.

Le analisi effettuate sugli ordini e sulle transazioni identificate come potenzialmente sospette di manipolazione del mercato devono essere adeguatamente documentate e conservate per un periodo di almeno cinque anni, insieme alle giustificazioni alla base della decisione di procedere con la segnalazione del sospetto abuso all'autorità o, viceversa, di non eseguire tale segnalazione (per i dettagli, si faccia riferimento al capitolo 4.5).

4.5 Segnalazione delle operazioni sospette di abuso del mercato

I Regolamenti MAR e REMIT prevedono, ai rispettivi articoli 16 e 15 rispettivamente, che qualora un Operatore di Mercato identifichi operazioni o comportamenti rispetto ai quali nutre un ragionevole sospetto che possano costituire abuso di mercato o di abuso di informazioni privilegiate, deve procedere tempestivamente alla segnalazione alle Autorità di competenza:

Gli obblighi previsti da detti articoli, che saranno dettagliati ai successivi paragrafi 5.1 e 5.2, prevedono che ogni Operatore di Mercato, in presenza di elementi che possano fare sorgere il ragionevole sospetto di abuso di informazioni privilegiate o di manipolazione del mercato, sia tenuto a segnalare immediatamente tali sospetti all'autorità competente. Entrambi i Regolamenti prevedono che gli Operatori di Mercato debbano stabilire e mantenere dispositivi e sistemi efficaci per vigilare sulla loro operatività sui mercati. I Regolamenti estendono quindi l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette anche all'individuazione delle stesse operazioni.

Gli Operatori di Mercato appartenenti al Gruppo Edison definiscono procedure e responsabilità e adottano sistemi a supporto idonei a permettere lo svolgimento delle analisi di approfondimento sulle operazioni potenzialmente sospette con tempistiche che permettano la segnalazione alle autorità competenti nel minor tempo possibile.

La segnalazione di operazioni o comportamenti sospetti di abuso di informazioni privilegiate o di manipolazione del mercato deve avvenire mediante la redazione e trasmissione di un apposito report all'autorità competente. In particolare, tali segnalazioni, dovrebbero contenere almeno l'identificazione del soggetto che effettua la segnalazione, la tipologia di abuso di mercato, le

C1 Confidential

operazioni sospette identificate e le relative motivazioni. Per maggiori dettagli e approfondimenti si rimanda all'Allegato VI del presente documento.

Le segnalazioni degli abusi di mercato a fini MAR devono essere trasmesse alle Autorità di Regolamentazione Nazionali degli Stati Membri di competenza, tramite il mezzo elettronico indicato dall'autorità stessa sul proprio sito internet. Tale mezzo assicura che la trasmissione lasci impregiudicate la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni.

In particolare, la CONSOB prevede un template standard per tali segnalazioni ("Segnalazione di ordini e operazioni sospetti" – STOR disponibile al seguente link: http://www.consob.it/web/area-operativa-interattiva/comunicazione-abusi-mercato) e definisce sul proprio sito internet la seguente modalità di comunicazione:

Via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo segr.DME@consob.it. Specificare come destinatario "Ufficio Vigilanza Operatività Mercati a Pronti e Derivati" e indicare all'inizio dell'oggetto "MAR STOR"

Gli Operatori di Mercato segnalano le pratiche sospette di abuso di mercato a fini REMIT, entro quattro settimane da quando l'evento è stato identificato, alle Autorità di Regolamentazione Nazionali degli Stati Membri e all' Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia *(ACER)* nei quali avviene la delivery del prodotto energetico all'ingrosso e alle autorità di regolamentazione nazionali degli Stati Membri e nei quali è registrato l' Operatore di Mercato coinvolto nella pratica potenzialmente abusiva. La trasmissione della segnalazione deve essere effettuata tramite la "Notification Platform" messa a disposizione dall'ACER (disponibile all'indirizzo: https://www.acer-remit.eu/np/home) che consente la trasmissione simultanea e standardizzata a una o più autorità di regolamentazione nazionali e all'ACER. Tale piattaforma è inoltre dotata di un sistema di notifica della conferma della ricezione della segnalazione inoltrata.

Nel caso in cui la pratica abusiva coinvolga prodotti energetici all'ingrosso che si configurano come strumenti finanziari, l'Operatore di Mercato esegue contestualmente la segnalazione a fini MAR e a fini REMIT, al fine di permettere la cooperazione tra le diverse autorità incaricate delle relative indagini.

Gli Operatori di Mercato appartenenti al Gruppo Edison predispongono procedure e processi per l'esecuzione delle segnalazioni di abuso del mercato garantendo che l'informazione della trasmissione della segnalazione non giunga al soggetto nei confronti del quale la segnalazione è stata creata né a chiunque altro non sia tenuto a esserne a conoscenza per la funzione svolta. In particolare, i soggetti competenti redigono il report di segnalazione della manipolazione del mercato senza informare i soggetti potenzialmente coinvolti nell'esecuzione della stessa.

C1 Confidential

5 OBBLIGHI PREVISTI DA MAR E REMIT

Nel presente capitolo vengono presentati gli obblighi previsti dai Regolamenti MAR e REMIT e applicabili al Gruppo Edison.

Ogni area aziendale e ogni società del Gruppo Edison soggetta a tali obblighi è tenuta, ove opportuno, a formalizzare all'interno di procedure le attività, i ruoli e le responsabilità previste per l'assolvimento a tali obblighi per quanto di competenza.

Le sanzioni previste in caso di inadempimento agli obblighi MAR e REMIT sono descritte nell'allegato IV del presente documento.

5.1 Obblighi previsti dal Regolamento MAR

5.1.1 Obbligo di individuazione e segnalazione delle operazioni sospette

Il Regolamento MAR, al primo paragrafo dell'art. 16 stabilisce che chiunque esegua o predisponga ordini o operazioni su un qualsiasi strumento finanziario, inoltrato o eseguito presso o al di fuori di una sede di negoziazione, ha l'obbligo di stabilire e mantenere dispositivi, sistemi e procedure efficaci per individuare e segnalare ordini e operazioni sospette. Il Regolamento specifica, inoltre, che nel caso in cui la persona in questione nutra il ragionevole sospetto che un ordine o operazione su qualsiasi strumento finanziario possa costituire abuso di mercato o di informazioni privilegiate deve comunicare immediatamente tale operazione all'autorità competente.

Il Regolamento MAR, all'allegato I, fornisce un set non esaustivo di indicatori che possono essere tenuti in considerazione in sede di monitoraggio delle operazioni potenzialmente sospette di manipolazione del mercato. Nelle "Guidance on the application of Regulation (EU) No. 1227/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011" ACER, con riferimento al Regolamento REMIT, fornisce un elenco (non esaustivo) delle principali fattispecie di manipolazione del mercato che possono essere applicate anche al divieto di manipolazione del mercato descritto nel Regolamento MAR, per quanto descritto nei capitoli precedenti della presente Policy. Il Gruppo Edison, in assolvimento all'obbligo di individuazione e segnalazione delle operazioni sospette, pone in atto dispositivi, procedure e sistemi che soddisfino le prescrizioni descritte nei capitoli 4.3, 4.4 e 4.5 della presente Policy garantendo l'assolvimento all'obbligo normativo.

Ogni Società o Divisione del Gruppo Edison che si qualifichi come Operatore di Mercato è tenuta, ove opportuno, a formalizzare mediante l'adozione di adeguate procedure le attività, i ruoli e le responsabilità per il processo di individuazione e segnalazione delle operazioni sospette in conformità a quanto richiesto dal Regolamento MAR.

C1 Confidential

5.1.2 Obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate connesse al mercato delle quote di emissione

Il Regolamento MAR, all'art. 17, secondo paragrafo prevede l'obbligo, per tutti i partecipanti al mercato delle quote di emissione, di comunicare al pubblico in modo efficiente e tempestivo le informazioni privilegiate relative alle quote di emissioni detenute in relazione alla sua attività. La Direttiva 2003/87/CE precisa che, in tali attività, sono comprese le attività di trasporto aereo o gli impianti che il partecipante, l'impresa madre o un'impresa collegata possiedono o controllano o di cui sono responsabili totalmente o in parte. In particolare, per quanto concerne gli impianti, tale comunicazione comprende le informazioni relative alla capacità e all'utilizzo degli stessi, inclusa la loro indisponibilità programmata o non programmata. Inoltre, il Regolamento MAR prevede che la pubblicazione ai fini REMIT di informazioni privilegiate connesse al mercato delle quote di emissione sia sufficiente anche per la pubblicazione delle stesse informazioni ai fini MAR, a condizione che le informazioni privilegiate da divulgare abbiano sostanzialmente lo stesso contenuto e che lo strumento usato per la divulgazione ne assicuri la comunicazione ai pertinenti mezzi di informazione.

Infine, il Regolamento MAR prevede la possibilità, in capo al partecipante al mercato delle quote di emissioni, di ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1. La comunicazione immediata potrebbe pregiudicare i legittimi interessi del partecipante al mercato delle quote di emissione

2. Il ritardo nella pubblicazione dell'informazione non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico

3. Il partecipante al mercato delle quote di emissione può garantire la riservatezza di tali informazioni

Qualora il partecipante al mercato delle quote di emissioni decida di ritardare la pubblicazione delle informazioni privilegiate è tenuto a notificare tale ritardo all'autorità competente fornendo inoltre una spiegazione scritta delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni illustrate.

Ogni Società o Divisione del Gruppo Edison che risulta essere soggetta al presente obbligo, è tenuta, per quanto di competenza e ove opportuno, a formalizzare mediante l'adozione di adeguate procedure le attività, i ruoli e le responsabilità per il processo di pubblicazione delle informazioni privilegiate connesse al mercato delle quote di emissione in conformità a quanto richiesto dal Regolamento MAR.

5.1.3 Obbligo di redazione del Registro degli Insider relativo alle quote di emissione

L'art. 18, paragrafo 8 del Regolamento MAR definisce per le società che si configurano come partecipanti al mercato delle quote di emissione e sono responsabili delle attività fisiche di emissione, l'obbligo di redigere, aggiornare e trasmettere, su eventuale richiesta dell'autorità competente, un elenco di tutti coloro che, in qualità di dipendenti o legati da altro rapporto

C1 Confidential

professionale, hanno accesso a informazioni privilegiate relative alle quote di emissione. Il Regolamento MAR prevede inoltre che, tutte le persone che figurano nell'elenco debbano prendere atto, per iscritto, degli obblighi giuridici e regolamentari connessi e debbano essere a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di tali informazioni.

Il Regolamento di Esecuzione 347/2016 in cui è specificato il formato degli elenchi delle persone aventi accesso alle informazioni privilegiate prevede che il registro sia composto da tante sezioni quante sono le informazioni privilegiate che si sono nel tempo sostanziate e dà la possibilità di introdurre una sezione supplementare, chiamata "sezione degli accessi permanenti", dove andare a registrare le persone che hanno sempre accesso a tutte le informazioni privilegiate.

In considerazione delle concrete dimensioni: delle attività fisiche di emissione e delle collegate attività sul mercato delle quote di emissione delle Società del Gruppo, della specificità degli eventi che è ragionevole prevedere possano riguardare o le attività fisiche o quelle di negoziazione sul mercato si ritiene non necessario attivare l'opzione di istituire la "sezione degli accessi permanenti" relativamente alle informazioni privilegiate relative alle quote di emissione. Ogni Società o Divisione del Gruppo Edison che risulta essere soggetta al presente obbligo, è tenuta, per quanto di competenza e ove opportuno, a formalizzare mediante l'adozione di adeguate procedure le attività, i ruoli e le responsabilità per il processo di redazione del Registro degli Insider relativo alle quote di emissione in conformità a quanto richiesto dal Regolamento MAR.

5.1.4 Obbligo di comunicazione e archiviazione delle informazioni privilegiate in ambito sondaggi di mercato relativi alle quote di emissione

Il Regolamento MAR, per quanto concerne il mercato delle quote di emissione, all'art. 11 definisce sondaggio di mercato la comunicazione di informazioni inerenti le quote di emissione, come ad esempio dimensioni potenziali e prezzo, prima dell'annuncio di una operazione, al fine di valutare l'interesse di potenziali investitori. Il Regolamento MAR specifica, inoltre, che un partecipante al mercato ha l'obbligo di riconoscere le eventuali informazioni comunicate che si configurano come privilegiate e registrare la conclusione e le motivazioni per iscritto. Il partecipante al mercato deve anche, prima di comunicare l'informazione privilegiata, ottenere il consenso alla ricezione della persona interessata ed informarla che le è vietato utilizzare o tentare di utilizzare tali informazioni, direttamente o indirettamente ed informarla che è tenuta a mantenere riservate tali informazioni privilegiate.

Ogni Società o Divisione del Gruppo Edison che risulta essere soggetta al presente obbligo, è tenuta, per quanto di competenza e ove opportuno, a formalizzare mediante l'adozione di adeguate procedure le attività, i ruoli e le responsabilità per il processo di comunicazione e archiviazione delle informazioni privilegiate in ambito sondaggi di mercato in conformità a quanto richiesto dal Regolamento MAR.

C1 Confidential

5.2 Obblighi previsti dal Regolamento REMIT

5.2.1 Obbligo di registrazione degli Operatori di Mercato

L'art. 9 del Regolamento REMIT stabilisce che tutte le società che si configurano come Operatori di Mercato devono iscriversi nel Registro REMIT, tenuto dall'Autorità Nazionale di Regolamentazione delle Stato membro in cui sono residenti o stabiliti, prima di poter eseguire una qualsiasi operazione sui mercati energetici all'ingrosso soggetta a reporting REMIT. Il Regolamento specifica, inoltre, che eventuali modifiche nei dati delle società che si configurano come Operatori di Mercato o nella loro operatività sui mercati dell'energia all'ingrosso, intervenute in seguito all'iscrizione al registro REMIT, devono essere notificate tempestivamente dagli Operatori DI Mercato stessi all'Autorità Nazionale di Regolamentazione.

Per quanto concerne gli Operatori di Mercato che sono residenti o stabiliti in Italia, il Registro REMIT è tenuto e reso disponibile dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico all'indirizzo web: https://www.autorita.energia.it/it/operatori/remit.htm.
Un Operatore di Mercato si registra presso una sola autorità nazionale di regolamentazione. Gli Stati membri non fanno obbligo a un Operatore di Mercato già registrato in un altro Stato membro di registrarsi una seconda volta. La registrazione degli Operatori di Mercato lascia impregiudicato l'obbligo di rispettare le norme in materia di scambi e bilanciamento.

Qualora si tratti di operatori non stabiliti o residenti nell'Unione Europea, è fatto obbligo di indicare un rapresentative davanti l'Autorità competente nello Stato membro in cui svolgono attività. Un elenco aggiornato delle Società del Gruppo Edison che si configurano come Operatori di Mercato è riportato nell'Allegato VII della presente Policy, a cui si rimanda. È responsabilità dell'Amministratore Delegato di ogni Società del Gruppo Edison, con il supporto della Funzione Compliance & Business Support, stabilire se essa si configura come Operatore di Mercato e provvedere, nel caso, agli adempimenti normativi richiesti.

Ogni Società o Divisione del Gruppo Edison che risulta essere soggetta al presente obbligo, è tenuta, per quanto di competenza e ove opportuno, a formalizzare mediante l'adozione di adeguate procedure le attività, i ruoli e le responsabilità per il processo di registrazione REMIT ed è tenuta, qualora fosse necessario, all'aggiornamento tempestivo dei dati comunicati ad ARERA in conformità a quanto richiesto dallo stesso Regolamento. La Funzione Compliance & Business Support al fine di garantire un tempestivo aggiornamento del Registro REMIT da parte delle diverse strutture del Gruppo Edison presidia l'attività in oggetto come di seguito descritto nell'Allegato VIII.

5.2.2 Obbligo di reporting all'ACER delle operazioni sui mercati dell'energia all'ingrosso, compresi gli ordini di compravendita

L'art. 8 del Regolamento prevede che gli Operatori di Mercato forniscano all'ACER un registro delle operazioni effettuate sui mercati dell'energia all'ingrosso, compresi gli ordini di compravendita. Le informazioni relative alle operazioni da comunicare debbano comprendere l'identificazione esatta dei prodotti energetici all'ingrosso acquistati e venduti, il loro prezzo, la quantità, le date, le tempistiche di esecuzione, le parti in causa e i beneficiari dell'operazione e ogni altra informazione

C1 Confidential

rilevante. Sempre il Regolamento REMIT stabilisce inoltre la possibilità di effettuare il reporting anche avvalendosi di soggetti terzi che agiscono per conto dell'Operatore di Mercato quali un altro Operatore di Mercato, un sistema di segnalazione delle operazioni, un mercato organizzato, un repertorio dati o un'autorità competente purché siano qualificati come Registered Reporting Mechanism (RRM) o usufruiscano di RRM esterni.

Il Gruppo Edison offre la possibilità di eseguire il reporting REMIT anche per conto delle Controparti che lo richiedono, utilizzando contratti "Report On Behalf Of" – ROBO, condivisi e concordati con l'Ufficio Legale dalle Divisioni o Società del Gruppo. Tale processo è formalizzato in opportune procedure di Divisione o Società che identificano chiaramente le modalità, i ruoli e le responsabilità di esecuzione del reporting REMIT, anche in coerenza con i termini contrattuali stabili.

Si sottolinea che per le tipologie di contratto derivato che risultano essere soggette anche a reporting EMIR[14], non deve essere effettuato il reporting ai fini REMIT, in quanto il reporting dei contratti a fini EMIR ha anche valenza a fini REMIT.

Ogni Società o Divisione del Gruppo Edison che risulta essere soggetta al presente obbligo, è tenuta, per quanto di competenza e ove opportuno, a formalizzare mediante l'adozione di adeguate procedure le attività, i ruoli e le responsabilità per il processo di reporting REMIT in conformità a quanto richiesto dallo stesso Regolamento.

5.2.3 Obbligo di reporting dei dati di mercato del GNL

Ai sensi dell' art. 7c [15]del Regolamento REMIT, gli Operatori di Mercato del GNL trasmettono quotidianamente ad ACER i dati di mercato del GNL, così come dettagliati dall'art 7d, attraverso i canali istituiti da quest'ultima, in un formato standardizzato, mediante un protocollo di trasmissione di alta qualità e il più vicino possibile al tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnologicamente praticabile, prima della pubblicazione della valutazione giornaliera dei prezzi del GNL (ore 18:00 CET).

Alla data di aggiornamento del presente documento al fine di adempiere a quanto previsto relativamente all'invio dei dati di mercato del GNL ACER ha reso disponibile una una piattaforma informatica ad raggiungibile via internet[16].
ACER, in coerenza col disposto dell'art.7bis REMIT, con i dati forniti, elabora e pubblica una valutazione quotidiana dei prezzi del GNL e un parametro di riferimento quotidiano per il GNL.

Ogni Società o Divisione del Gruppo Edison che risulta essere soggetta al presente obbligo, è tenuta, per quanto di competenza e ove opportuno, a formalizzare mediante l'adozione di adeguate

[14] Per la definizione dei contratti derivati soggetti a reporting EMIR si veda la "Norma Generale N° 94/15" del Gruppo Edison
[15]Comma introdotto con le versione revisionata ad aprile *24 [Eventualmente inseriamo in note a piè pagina che si tratta di modifiche ….]*
[16] Piattaforma Terminal raggiungibile a questo URL https://aegis.acer.europa.eu/terminal/home

C1 Confidential

procedure le attività, i ruoli e le responsabilità per il processo di reporting REMIT in conformità a quanto richiesto dallo stesso Regolamento.

5.2.4 Obbligo di reporting dei "dati fondamentali"

L'obbligo di reporting, dei "dati fondamentali", trova particolare approfondimento negli atti implementativi del Regolamento REMIT, descritti nel Regolamento di esecuzione (UE) N. 1348/2014 [4].

Tale Regolamento definisce "dati fondamentali" quelle "*informazioni riguardanti la capacità e l'uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo o trasmissione di energia elettrica e di gas naturale o quelle riguardanti la capacità e l'uso di impianti LNG, inclusa l'indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti*"

Il Regolamento REMIT, a sua volta, stabilisce all'art. 8 che le Società che si qualificano come Operatori di Mercato debbano trasmettere all'ACER e alle autorità nazionali di regolamentazione i "dati fondamentali" utili ai fini del monitoraggio delle negoziazioni sui mercati dell'energia all'ingrosso. Tuttavia, al fine di ridurre il carico di segnalazioni in capo ai singoli Operatori di Mercato, il Regolamento REMIT prevede che "*gli obblighi di segnalazione a carico degli operatori di mercato siano ridotti al minimo attingendo ove possibile le informazioni richieste o parte di esse da fonti esistenti*".

In quest'ottica, il Regolamento di Esecuzione [4], agli art. 8 e art. 9 stabilisce che per i mercati all'ingrosso dell'energia elettrica e del gas, in nome degli Operatori di Mercato, l'European Network of Transmission System Operators - ENTSO possa segnalare le opportune informazioni all'ACER. Tale Regolamento stabilisce inoltre, che per le Società che si configurano come Transmission System Operator - TSO di energia elettrica e gas, essi stessi o un soggetto terzo per loro, debbano segnalare all'ACER (e su richiesta alle Autorità Nazionali di regolamentazione) le nomine del giorno prima e le nomine finali, specificando l'identità degli Operatori di Mercato interessati e i rispettivi quantitativi allocati.

Per quanto concerne le Società che si configurano come LNG System Operators - LSO, ovvero i gestori dei sistemi LNG, il Regolamento di Esecuzione prevede che segnalino all'ACER (e su richiesta alle autorità nazionali di regolamentazione) la capacità tecnica contrattuale e disponibile (con risoluzione giornaliera), il send-out e l'inventario (con risoluzione giornaliera) e gli annunci di indisponibilità programmate e non programmate dell'impianto LNG, comprese l'ora dell'annuncio e le capacità interessate. Il Regolamento esplicita inoltre, che gli Operatori di Mercato, o per loro conto gli LSO, debbano segnalare all'ACER (e su richiesta alle Autorità Nazionali di regolamentazione) per ogni impianto LNG la data di scarico o carico dei prodotti, i volumi scaricati e ricaricati per nave, il nome del cliente finale e il nome e la dimensione della nave che usufruisce dell'impianto LNG.

In riferimento alle Società che si configurano come gestori dei sistemi di stoccaggio, Storage System Operators - SSO, il Regolamento di Esecuzione stabilisce che per ogni impianto o gruppo di impianti gestiti congiuntamente, gli SSO di competenza segnalino all'ACER (e alle Autorità

C1 Confidential

Nazionali di regolamentazione su richiesta) la capacità tecnica contrattuale e disponibile, il quantitativo di gas in giacenza alla fine del giorno gas, le iniezioni e i ritiri per ciascun giorno gas, gli annunci di indisponibilità programmate e non programmate, comprese l'ora dell'annuncio e le capacità interessate. Il Regolamento di Esecuzione, stabilisce infine, che le società che si configurano come Operatori di Mercato, o gli SSO per loro conto, debbano segnalare all'ACER (e su richiesta alle autorità nazionali di regolamentazione) il quantitativo di gas che hanno stoccato alla fine del giorno gas.

Per ulteriori dettagli in riferimento alle società che si qualificano come TSO, LSO e SSO si rimanda al Regolamento di Esecuzione [4].

Ogni Società o Divisione del Gruppo Edison che risulta essere soggetta al presente obbligo, è tenuta, per quanto di competenza e ove opportuno, a formalizzare mediante l'adozione di adeguate procedure le attività, i ruoli e le responsabilità per il processo di reporting dei fundamental data in conformità a quanto richiesto dal Regolamento REMIT.

5.2.5 Obbligo di pubblicità delle informazioni privilegiate ai sensi REMIT

L'articolo 4 del Regolamento REMIT stabilisce che le società che si configurano come Operatori di Mercato debbano pubblicare in modo efficace e in tempo utile le informazioni privilegiate (entro un'ora dal momento in cui ne dispongono) in loro possesso o di cui sono responsabili in tutto o in parte attraverso una Inside Information Platform (IIP e.g. la Piattaforma PiP del GME). Tali informazioni comprendono, a titolo esemplificativo, la capacità e l'uso degli stabilimenti di produzione, stoccaggio e GNL, il consumo e il trasporto di energia elettrica o gas naturale e l'eventuale indisponibilità pianificata o non pianificata di tali strutture.

Il Regolamento REMIT, inoltre, identifica in via del tutto eccezionale, la possibilità per un Operatore di Mercato di ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate al fine di non pregiudicare i suoi legittimi interessi, a condizione di assicurare la riservatezza, non utilizzare tali informazioni sui mercati energetici all'ingrosso e non fuorviare il pubblico. L'Operatore di Mercato anche in tali eccezionali circostanze ha l'obbligo di trasmettere immediatamente le informazioni privilegiate all'ACER e all'Autorità Nazionale di Regolamentazione di competenza, mediante la piattaforma resa disponibile dall'ACER stesso al link https://www.acer-remit.eu/np/art42, provvedendo anche a fornire una opportuna motivazione del ritardo. Si precisa che la comunicazione effettuata verso ACER vale anche come comunicazione all'Autorità Nazionale.

Il Regolamento REMIT[17] prevede la possibilità per un Operatore di Mercato di utilizzare informazioni privilegiate al fine di acquisire o cedere prodotti energetici all'ingrosso qualora le operazioni di acquisto/vendita in questione siano necessarie a garantire l'assolvimento di un obbligo contrattuale, nel caso in cui tale obbligo sia precedente alla conoscenza dell'informazione privilegiata, oppure siano necessarie a coprire eventuali perdite fisiche immediate risultanti da

[17] Articolo 3 comma 4 del Regolamento REMIT

C1 Confidential

indisponibilità impreviste qualora per effetto della mancata copertura non si fosse in grado di far fronte agli obblighi contratti.

Qualora un Operatore di Mercato o una persona che agisca in suo nome o per suo conto divulghi informazioni privilegiate su un prodotto energetico all'ingrosso nel normale esercizio del proprio lavoro o della propria professione o nell'adempimento delle proprie funzioni secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), detto Operatore di Mercato o detta persona è tenuto a comunicare simultaneamente tali informazioni al pubblico in modo completo ed efficace. In caso di comunicazione pubblica non intenzionale l'Operatore di Mercato garantisce una comunicazione completa ed efficace delle informazioni il prima possibile dopo la divulgazione non intenzionale. Questo paragrafo non si applica se la persona che riceve le informazioni ha un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo discenda da una legge, da una normativa, da uno statuto oppure da un contratto.

Ogni Società o Divisione del Gruppo Edison che risulta essere soggetta al presente obbligo, è tenuta, per quanto di competenza e ove opportuno, a formalizzare mediante l'adozione di adeguate procedure le attività, i ruoli e le responsabilità per il processo di pubblicazione delle informazioni privilegiate, attraverso una IIP, in conformità a quanto richiesto dal Regolamento REMIT.

5.2.6 Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

Il Regolamento REMIT nell'articolo 15 stabilisce che le persone che predispongono a titolo professionale operazioni concernenti prodotti energetici all'ingrosso (PPAET), qualora abbiano ragionevoli motivi per sospettare che un ordine di compravendita o un'operazione, inoltrati presso o al di fuori di un OMP, comprese eventuali cancellazioni o modifiche, possa configurare una violazione dell'articolo 3, dell'articolo 4 o dell'articolo 5, avvertono senza ulteriore ritardo e in ogni caso entro quattro settimane dal giorno in cui tale persona viene a conoscenza dell'evento sospetto, l'Agenzia e le autorità nazionali di regolamentazione competenti. L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette di abuso di mercato, quindi diviene tale nel momento in cui un Operatore di Mercato si accorga o abbia sospetto che tale abuso sia effettivamente avvenuto. Coerentemente con quanto descritto in precedenza, in seguito all'identificazione di una manipolazione di mercato ai fini MAR, se tale manipolazione è avvenuta su prodotti energetici all'ingrosso, l'Operatore di Mercato deve effettuare la segnalazione anche ai fini REMIT.

Il Gruppo Edison, in assolvimento all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette di abuso di mercato ai sensi del Regolamento REMIT, pone in atto procedure e sistemi volti a segnalare tali operazioni alle autorità competenti. Per una definizione più dettagliata dei processi e delle modalità di segnalazione adottate dal Gruppo Edison si rimanda ai capitoli 4.3, 4.4 e 4.5 della presente Policy.

Ogni Società o Divisione del Gruppo Edison qualora si qualifichi come Operatore di Mercato è tenuta, ove opportuno, a formalizzare mediante l'adozione di adeguate procedure le attività, i ruoli e le responsabilità per il processo di segnalazione delle operazioni sospette in conformità a quanto richiesto dal Regolamento REMIT.

C1 Confidential

5.2.7 Obblighi inerenti negoziazione algoritmica e servizio di accesso elettronico diretto.

Gli Operatori di Mercato che effettuano:

- negoziazione algoritmica o,
- consentono a un soggetto terzo di utilizzare il proprio codice di negoziazione per trasmettere ordini e negoziare direttamente sui mercati

pongono in essere controlli del rischio relativo ai sistemi utilizzati che siano efficaci e idonei per l'attività esercitata; tali controlli sono volti a garantire che i propri sistemi di negoziazione siano resilienti e dispongano di sufficiente capacità, siano soggetti a soglie e limiti di negoziazione appropriati e impediscano l'invio di ordini di compravendita erronei o comunque un funzionamento tale da creare un mercato disordinato o contribuirvi.

Gli Operatori di Mercato pongono in altresì essere controlli sui sistemi utilizzati al fine di garantire che i sistemi di negoziazione siano conformi al Regolamento REMIT e alle regole dell'OMP a cui sono collegati e devono disporre di meccanismi efficaci al fine di garantirne la continuità operativa.

Gli Operatori di Mercato che svolgono attività di negoziazione algoritmica o offrono il servizio di accesso elettronco diretto, in uno Stato membro, sono obbligati a notificare tale attività all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui sono registrati nonché ad ACER. L'autorità nazionale di regolamentazione può richiedere che l'Operatore di Mercato fornisca, su base regolare o ad hoc, una descrizione della natura delle strategie di negoziazione algoritmica adottate o del servizio offerto, nonché dettagli sui parametri o limiti di negoziazione applicabili, sui controlli adottati per garantire la conformità con le prescrizioni REMIT, e sulla verifica dei sistemi di negoziazione. L'Operatore di Mercato deve infine conservare per cinque anni le registrazioni attinenti agli aspetti descritti nel presente paragrafo.

Ogni Società o Divisione del Gruppo Edison qualora utilizzi la negoziazione algoritmica o offra il servizio di accesso elettronico diretto è tenuta a porre in essere quanto previsto e, ove opportuno, a formalizzare mediante l’adozione di adeguate procedure le attività, i ruoli e le responsabilità definite.

C1 Confidential

ALLEGATO I - Strumenti finanziari

Allegato I Sezione C della Direttiva MiFID II

1) Valori mobiliari
2) Strumenti del mercato monetario
3) Quote di un organismo di investimento collettivo
4) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissioni o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti
5) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine ("forward") ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (per motivi diversi dall'inadempimento o da un altro evento che determini la risoluzione)
6) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap" ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica
7) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine ("forward") ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati al punto 6 della presente sezione e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati
8) Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito
9) Contratti finanziari differenziali
10) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti citati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, o un sistema organizzato di negoziazione o un sistema multilaterale di negoziazione
11) Quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni)

C1 Confidential

ALLEGATO II – Perimetro Applicazione Remit & Mar

Si schematizzano nel seguito i perimetri di applicazione dei Regolamenti MAR e REMIT:

Tipologia di contratto	Sottostante	Modalità di negoziazione del contratto	Sede di negoziazione	Strumento finanziario*	REMIT	MAR
Contratti derivati	Prodotti energetici all'ingrosso	Cash Settled***	Mercato Regolamentato	SI	X	X
			MTF	SI	X	X
			OTF	SI	X	X
			OTC	SI	X	X**
		Consegna fisica	Mercato Regolamentato	SI	X	X
			MTF	SI	X	X
			OTF	NO	X	
			OTC	NO	X	
	Merci (≠ prodotti energetici all'ingrosso)	Cash Settled***	Mercato Regolamentato	SI		X
			MTF	SI		X
			OTF	SI		X
			OTC	SI		X**
		Consegna fisica	Mercato Regolamentato	SI		X
			MTF	SI		X
			OTF	SI		X
			OTC	NO		
Contratti a pronti	Prodotti energetici all'ingrosso	Qualsiasi	Qualsiasi	NO	X	X****
	Merci (≠ prodotti energetici all'ingrosso)	Qualsiasi	Qualsiasi	NO		X

* Per la definizione di «Strumento finanziario» si veda allegato I, sezione C della Direttiva MiFID II
** I contratti derivati OTC su merci diverse da prodotti energetici all'ingrosso, cash settled, sono da considerarsi nel perimetro del Regolamento MAR solo se il valore del contratto derivato dipende dal valore di uno strumento finanziario negoziato su MR, MTF o OTF
*** Con «Cash Settled» si intendono quei contratti derivati che sono regolati cash o sono a consegna fisica con possibilità di essere regolati cash
**** I contratti a pronti su prodotti energetici all'ingrosso qualora definiscano un «benchmark» rientrano nel perimetro del Regolamento MAR

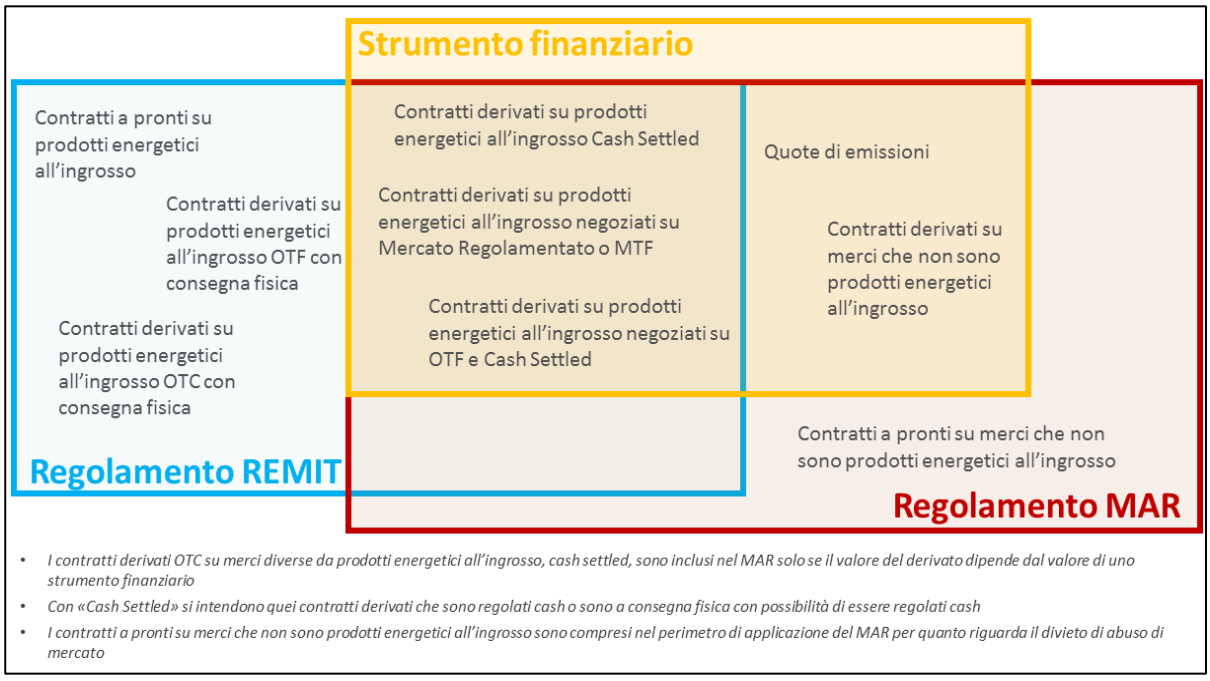
C1 Confidential

ALLEGATO III - Declinazione operativa delle pratiche di abuso di informazione privilegiata

Il concetto di abuso di informazioni privilegiate è declinato operativamente negli art. 8 – "Abuso di informazioni privilegiate" e art. 10 – "Comunicazione illecita di informazioni privilegiate" del Regolamento MAR e nell'art. 3 – "Divieto di abuso di informazioni privilegiate (Insider trading)" del Regolamento REMIT. In particolare, nei Regolamenti vengono identificate tre tipologie di condotte che si configurano come pratiche di abuso di informazione privilegiata:

Insider trading: acquisto, vendita o compimento di altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate

L'art. 8 del Regolamento MAR precisa, inoltre, che: "*È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernete uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati detenuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per contro proprio o per conto di terzi*" includendo nell'insider trading non solo le operazioni di acquisto/vendita, ma anche le operazioni di annullamento/modifica di un ordine.



- *I contratti derivati OTC su merci diverse da prodotti energetici all'ingrosso, cash settled, sono inclusi nel MAR solo se il valore del derivato dipende dal valore di uno strumento finanziario*
- *Con «Cash Settled» si intendono quei contratti derivati che sono regolati cash o sono a consegna fisica con possibilità di essere regolati cash*
- *I contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso sono compresi nel perimetro di applicazione del MAR per quanto riguarda il divieto di abuso di mercato*

C1 Confidential

Quanto indicato dal Regolamento MAR viene riportato anche nell'art. 3 del Regolamento REMIT "*È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine o di qualsiasi altra azione di negoziazione concernente un prodotto energetico all'ingrosso al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate*". L'art. 3 del Regolamento REMIT stabilisce altresì che la condotta vietata "Insider trading" non si applica ai gestori di sistemi di trasmissione o trasporto quando acquistano energia elettrica o gas naturale al fine di assicurare la gestione in sicurezza del sistema.

Tuyautage: raccomandazione o induzione di altri, sulla base delle informazioni privilegiate, al compimento di taluna delle operazioni richiamate nell'insider trading

L'art. 8 del Regolamento MAR stabilisce inoltre che la pratica Tuyautage ha luogo solamente se la persona che effettua la raccomandazione sa o dovrebbe sapere che tale raccomandazione si basa sulla conoscenza di informazioni privilegiate.

L'art. 3 del Regolamento REMIT stabilisce altresì che la condotta vietata "Tuyautage" non si applica ai gestori di sistemi di trasmissione o trasporto quando acquistano energia elettrica o gas naturale al fine di assicurare la gestione in sicurezza del sistema.

Tipping: comunicazione di informazioni privilegiate ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio.

Il Regolamento MAR definisce la condotta vietata "Tipping" separatamente dalle due tipologie di condotte vietate definite in precedenza, nel paragrafo 1 dell'art. 10 e stabilisce che: "*Ai fini dell'articolo 10, paragrafo 1, la comunicazione di informazioni privilegiate effettuata nel corso di un sondaggio di mercato si considera fatta nel normale esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione qualora il partecipante al mercato che comunica le informazioni rispetti i paragrafi 3 e 5 del presente articolo*", indicando le modalità da seguire per la comunicazione di informazioni privilegiate nell'ambito di un sondaggio di mercato[18].

[18] Si vedano i paragrafi 3 e 5 dell'art. 11 del Regolamento MAR.

C1 Confidential

ALLEGATO IV - Sanzioni previste per gli abusi di mercato definiti dai Regolamenti MAR e REMIT

La manipolazione (o tentata manipolazione) di mercato e l'abuso (o tentato abuso) di informazioni privilegiate per quanto concerne il Regolamento MAR, possono alla data essere puniti con le seguenti sanzioni:

1. Per le persone fisiche che hanno commesso l'abuso, in seguito a processo penale, il Testo Unico della Finanza (TUF) prevede la reclusione da uno a sei anni e la somministrazione di sanzioni pecuniarie da 20.000 € a 3 milioni di € per quanto concerne l'abuso di informazioni privilegiate e la somministrazione di sanzioni pecuniarie da 20.000 € a 5 milioni di € per quanto concerne la manipolazione di mercato, raddoppiate entro i limiti posti dall'art. 39, comma 1, della L. n. 262 del 28 Dicembre 2005

2. Per le persone fisiche che hanno commesso l'abuso, in aggiunta alle sanzioni precedenti, il Regolamento MAR prevede un avvertimento pubblico con indicazione del responsabile e della natura stessa della violazione, l'applicazione di sanzioni interdittive e l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno 5 milioni di € ad opera della CONSOB

3. Per le persone giuridiche, qualora i reati di abuso di mercato siano stati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, il testo Unico della Finanza (TUF) prevede la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Sono in particolare previste l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie massime di 1.5 milioni di € e l'applicazione di sanzioni interdittive

4. Per le persone giuridiche, qualora i reati di abuso di mercato siano stati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, il Regolamento MAR prevede anche l'applicazione ad opera della CONSOB di sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno 15 milioni di € o il 15% del fatturato totale annuo della persona giuridica in base all'ultimo bilancio disponibile approvato

Il Testo Unico della Finanza (TUF) per quanto concerne le sanzioni amministrative pecuniarie massime da esso previste, stabilisce che tali sanzioni siano aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo dieci volte il profitto conseguito dall'illecito quanto, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del profitto conseguito dall'illecito, esse appiano inadeguate anche se applicate al massimo.

Il Regolamento MAR per quanto concerne le sanzioni amministrative pecuniarie massime da esso commissionate prevede che tali sanzioni siano pari ad almeno tre volte l'importo dei guadagni ottenuti o dalle perdite evitate grazie alla violazione, qualora possano essere determinate.

Per quanto concerne il Regolamento REMIT, l'introduzione dei nuovi commi 4 e 5 all'interno dell'art. 18 del Regolamento REMIT, come rivisto nel 2024, incentrato sulle sanzioni per le manipolazioni di mercato, ha fissato nuovi limiti massimi per quest'ultime, così distinte:

C1 Confidential

Nel caso di una persona fisica, le sanzioni amministrative pecuniarie massime di cui al paragrafo 3, lettera e), sono pari a:

a) almeno 5 000 000 EUR per le violazioni degli articoli 3 e 5;
b) almeno 1 000 000 EUR per le violazioni degli articoli 4 e 15; c) almeno 500 000 EUR per le violazioni degli articoli 8 e 9.

Fatto salvo il paragrafo 3, lettera e), l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie non supera il 20 % del reddito annuo della persona fisica interessata nell'anno civile precedente della persona fisica interessata. Qualora la persona fisica abbia tratto, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario dalla violazione commessa, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è almeno pari all'importo del vantaggio.

Nel caso, invece, di una persona giuridica, le sanzioni amministrative pecuniarie massime di cui al paragrafo 3, lettera e), sono pari a:

a) almeno il 15 % del fatturato annuo nell'esercizio precedente per le violazioni degli articoli 3 e 5;
b) b) almeno il 2 % del fatturato annuo nell'esercizio precedente per le violazioni degli articoli 4 e 15;
c) c) almeno l'1 % del fatturato annuo nell'esercizio precedente per le violazioni degli articoli 8 e 9.

Fatto salvo il paragrafo 3, lettera e), l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie non supera il 20 % del fatturato annuo nell'esercizio precedente della persona giuridica interessata. Qualora la persona giuridica abbia tratto, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario dalla violazione commessa, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è almeno pari all'importo del vantaggio.

A livello di ordinamento italiano la Legge 30 Ottobre 2014 n. 161, da qui in avanti anche 161/2014, prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che pongono in essere pratiche di abuso (o tentativo di abuso) di mercato. In particolare la legge 161/2014 prevede l'applicazone di sanzioni amministrative pecuniarie da 20.000 € a 3 milioni di € per quanto concerne l'abuso di informazioni privilegiate e l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da 20.000 € a 5 milioni di € per quanto concerne la manipolazione di mercato.

La legge 161/2014 per quanto concerne le sanzioni amministrative pecuniarie da essa commissionate prevede che tali sanzioni siano aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo dieci volte il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del profitto conseguito dall'illecito, esse appiano inadeguate anche se applicate al massimo.

C1 Confidential

Sanzioni previste per l'inadempimento agli obblighi previsti dai Regolamenti MAR e REMIT

Nel caso in cui un Operatore di Mercato risulti essere inadempiente agli obblighi definiti nel Regolamento MAR, è prevista l'erogazione delle seguenti sanzioni:

- Per quanto concerne l'obbligo di individuazione e segnalazione delle operazioni sospette il Regolamento MAR prevede l'adozione di sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno 1 milione di € per le persone fisiche e di almeno 2.5 milioni di € o pari al 2% del fatturato totale annuo per le persone giuridiche

- Per quanto concerne l'obbligo di comunicazione di informazioni privilegiate connesse al mercato delle quote di emissione il Regolamento MAR prevede l'adozione di sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno 1 milione di € per le persone fisiche e di almeno 2.5 milioni di € o pari al 2% del fatturato totale annuo per le persone giuridiche

- Per quanto concerne l'obbligo di redazione del Registro degli Insider connessi al mercato delle quote di emissione il Regolamento MAR prevede l'adozione di sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno 500.000 € per le persone fisiche e di almeno 1 milione di € per le persone giuridiche

Nel caso in cui un soggetto risulti essere inadempiente agli obblighi previsti dal Regolamento REMIT, la legge 161/2014 prevede l'erogazione delle seguenti sanzioni:

- Per quanto concerne l'obbligo di registrazione degli Operatori di Mercato la legge 161/2014 prevede la somministrazione di sanzioni amministrative pecuniarie da 10.000 € a 200.000 €

- Per quanto concerne gli obblighi di pubblicazione delle informazioni privilegiate la legge 161/2014 prevede la somministrazione di sanzioni amministrative pecuniarie da 20.000 € a 5 milioni di €

- Per quanto concerne l'obbligo di reporting REMIT la legge 161/2014 prevede la somministrazione di sanzioni amministrative pecuniarie da 10.000 € a 200.000 €

C1 Confidential

ALLEGATO V – Pratiche Manipolative Frequenti

Declinazione operativa di alcune tra le più frequenti pratiche di manipolazione di mercato

Considerando le fattispecie di manipolazione di mercato descritte al paragrafo 4.6 della 4ª edizione della "Guidance on the application of Regulation (EU) No. 1227/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011" [7] aggiornata dall'ACER in data 19 giugno 2017, si illustrano nel seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune pratiche manipolative vietate, fornendo anche esempi operativi di come tali pratiche manipolative potrebbero concretizzarsi.

Transazioni false o fuorvianti

Erroneous orders

Definizione: *"Unintentionally placing orders or entering into transactions that send false or misleading signals regarding supply, demand or price of a wholesale energy product"*.

Descrizione ed esemplificazione:

La fattispecie Erroneous orders pone il proprio fondamento nel principio per cui un Operatore di Mercato, nel caso in cui, l'ordine o la transazione conclusa lo sia a causa di un errore, non sta concludendo un'operazione derivante da un effettivo interesse o necessità di concluderla e quindi, in ultima analisi, sta inviando segnali fuorvianti al mercato. Gli errori possono essere causati da errori tecnologici o di software (e.g. errori negli algoritmi o nell'order routing) così come da semplici errori umani di imputazione (fat finger problem).

Wash Trades

Definizione: *"This is the practice of entering into arrangements for the sale or purchase of a wholesale energy product where there is no change in beneficial interests or market risk, or where the transfer of beneficial interest or market risk is only between parties who are acting in concert or collusion*."

Descrizione ed esemplificazione:

La fattispecie Wash Trades pone il proprio fondamento nel principio per cui un Operatore di Mercato, operando sui mercati senza comportare alcuna variazione dell'interesse beneficiario e del rischio mercato, genera segnali fuorvianti creando l'illusione che il mercato sia più liquido e attivo di quanto sia in realtà.

Si ha una la realizzazione della fattispecie Wash Trade, ad esempio, quando un Operatore di Mercato negozia due o più operazioni di vendita e acquisto della stessa quantità complessiva dello stesso prodotto allo stesso prezzo complessivo. La realizzazione di tale fattispecie manipolativa richiede che il personale attivo sui mercati esegua le operazioni in vendita e in acquisto in un arco di tempo tale per cui il prezzo del prodotto scambiato non subisca variazioni "rilevanti". La

C1 Confidential

definizione del lasso temporale da considerare dipende, quindi anche dalla liquidità del mercato su cui si opera.

Si fornisce un caso esemplificativo di tale fattispecie di manipolazione: due Operatori di Mercato inseriscono ordini in acquisto e vendita su una borsa, in un lasso temporale breve e con caratteristiche tali da poter essere accoppiati. Successivamente, le due Controparti eseguono altre operazioni in verso opposto con prezzi identici (o molto simili) a quelli delle prime transazioni effettuate (Wash Trades A to B to A)

La prassi di mercato per cui un Operatore di Mercato si presta come controparte centrale per l'esecuzione di una transazione sleeve rientra nella descrizione della fattispecie manipolativa Wash Trade in quanto prevede l'esecuzione quasi simultanea di due operazioni identiche e opposte, che quindi non comportano alcuna variazione dell'interesse beneficiario o del rischio mercato dell'operatore. Il personale attivo sui mercati che pone in atto operazioni sleeve per conto di altre controparti è, quindi, tenuto a notificare al mercato che tali operazioni si configurano come sleeve secondo le modalità e le procedure previste dal mercato stesso.

Un ulteriore esempio di operatività che può essere identificata come Wash Trade potrebbe sorgere dall'esecuzione di transazioni prestabilite su un mercato con una controparte al fine di ottenere un prezzo di mercato certificato per le transazioni eseguite. Le Policy aziendali adottate dal Gruppo Edison prevedono che, per evitare di incorrere nella suddetta manipolazione di mercato, il personale attivo sui mercati provvederà a eseguire le opportune transazioni con una o più controparti tramite uno scambio a blocchi secondo le modalità e le procedure previste dal mercato stesso.

Improper Matched Orders

Definizione: "*These are transactions where both buy and sell orders are entered at or nearly at the same time, with the same price and quantity by different but colluding parties.*"

Descrizione ed esemplificazione:

La fattispecie Improper Matched Orders, in coerenza con la definizione fornita, prevede l'accordo tra due controparti per l'inserimento quasi simultaneo di due ordini uguali e opposti che comportano, quindi, l'immediata esecuzione della transazione.

L'Improper Matched Orders si configura, quindi, come una transazione già concordata tra le due controparti fuori mercato che viene eseguita mediante l'inserimento quasi simultaneo dei due ordini uguali e opposti da parte delle due controparti in collusione a mercato al momento opportuno (i.e. quando l'inserimento degli ordini corrispondenti "bucano" lo spread del mercato) e caratterizzata da un brevissimo tempo di matching in quanto i volumi e i prezzi inseriti in acquisto e vendita dalle controparti risultano coincidenti.

Tale fattispecie si può, quindi, configurare qualora due controparti, concluso un accordo telefonicamente, in luogo di stipulare un contratto OTC, si accordano per l'esecuzione

C1 Confidential

dell'operazione su una borsa al fine di concludere rapidamente la transazione (ad esempio, nel caso in cui sia necessaria la stipula di contratti ad-hoc con la controparte per poter eseguire la transazione).

Al fine di evitare l'incorrere nella fattispecie Improper Matched Orders, il personale attivo sui mercati che siano giunti ad un accordo con la controparte per via telefonica o via mail per la negoziazione di un deal sono tenuti a eseguire tale transazione OTC, ottemperando a tutte le formalità previste per l'esecuzione di tale operazione, oppure ove possibile a procedere con l'esecuzione di una transazione per mezzo di uno scambio ai blocchi, secondo le modalità e le procedure previste dal mercato stesso.

Placing Orders with no intention of executing them

Definizione: "*This involves the entering of orders, especially into electronic trading systems, which are higher/lower than the previous bid/offer of the market participant concerned. The intention is not to execute the order but to give misleading impression that there is demand for or supply of the wholesale energy product at that price. The orders are then withdrawn from the market before they are executed*."

Descrizione ed esemplificazione:

La fattispecie Placing Orders with no intention of executing them è caratterizzata generalmente dall'inserimento in borsa di ordini che risultano avere caratteristiche di prezzo e/o volume superiori (inferiori) rispetto a quelle già presenti lato acquisto (vendita). Tale casistica si può configurare ad esempio mediante l'inserimento a mercato di ordini in acquisto o vendita che presentano prezzi molto peggiori rispetto a quelli già presenti sul mercato e rispetto ad altre eventuali offerte inserite dallo stesso operatore oppure mediante l'inserimento di ordini caratterizzati da volumi tali da essere difficilmente soddisfabili.

Si forniscono di seguito alcuni esempi significativi ma non esaustivi al fine dell'identificazione di tale fattispecie di manipolazione:

1. Un Operatore di Mercato inserisce su una borsa una moltitudine di ordini caratterizzati da volumi particolarmente piccoli rispetto alle usuali caratteristiche del mercato con il solo scopo di raccogliere informazioni sulla liquidità del mercato.
2. Un Operatore di Mercato inserisce sul mercato degli ordini di tipo "All or None" caratterizzati da volumi molto elevati rispetto alla liquidità del mercato, che non risultano appetibili per le controparti
3. Un operatore, in un breve lasso temporale, inserisce ed elimina un numero di ordini elevato rispetto alla sua normale operatività fornendo quindi segnali fuorvianti in merito alla reattività del mercato.

C1 Confidential

Price positioning

Marking the close

Definizione: "*This practice involves deliberately buying or selling wholesale energy products at the close of the market in an effort to alter the closing price of the wholesale energy product. This practice may take place on any individual trading day but is particularly associated with dates such as future/option expiry dates or quarterly/annual portfolio or index reference/valuation points.*"

Descrizione ed esemplificazione:

La fattispecie Marking The Close si caratterizza come il tentativo di manipolare il prezzo di mercato di un prodotto con lo scopo di influenzare i prezzi di altri prodotti ad esso correlati (e.g. derivati). Tale pratica si concentra soprattutto in prossimità di momenti rilevanti della giornata quale ad esempio l'orario di chiusura del mercato (da cui il nome), oppure in prossimità di scadenze di contratti derivati o scadenze contabili.

Il Marking The Close, in particolare, si configura generalmente mediante l'esecuzione di un numero elevato (rispetto alla normale operatività) di transazioni da parte di un Operatore di Mercato in prossimità dell'orario di chiusura del mercato al fine di alterare il fixing di un prodotto.

Abusive squeeze (market cornering)

Definizione: "*This involves a party or parties with a significant influence over the supply of, or demand for, or delivery mechanisms for a wholesale energy product and/or the underlying product of a derivative contract exploiting a decisive position in order to materially distort the price at which others have to deliver, take delivery or defer delivery of the instrument/product in order to satisfy their obligations*"

Descrizione ed esemplificazione:

La fattispecie Abusive Squeeze, in coerenza con la definizione fornita, prevede che i soggetti che hanno una significativa influenza sulla domanda, sull'offerta o sulla consegna di un prodotto abusino della loro posizione dominante sul mercato al fine di distorcere significativamente il prezzo al quale altri operatori, relativamente allo stesso prodotto, sono obbligati ad assolvere i loro impegni.

Esempi significativi ma non esaustivi inerenti la fattispecie Abusive Squeeze possono configurarsi qualora un Operatore di Mercato agisca abbassando volontariamente i prezzi dell'energia elettrica in una zona in cui si configura come dominante nell'ottica di sfavorire i contratti di vendita di energia elettrica sottoscritti dai propri competitors abbassandone indirettamente il prezzo.

Tale fattispecie si può realizzare qualora l'Operatore di Mercato eserciti un'influenza significativa in termini di posizioni di acquisto o vendita in un mercato. In particolare, la fattispecie Abusive Squeeze si può configurare abusando della propria posizione dominante nel mercato elettrico spot

C1 Confidential

(mercato zonale) qualora le centrali di produzione si trovino in zone con limitazioni di trasporto elettrico.

Cross-market manipulation

Definizione: "*Trading on one market to improperly position the price of a wholesale energy product on a related market. This practice involves undertaking trading in one market with a view to improperly influencing the price of the same or a related wholesale energy product in another market*"

Descrizione ed esemplificazione:

La fattispecie Cross-market manipulation si caratterizza per il tentativo di manipolare il prezzo di un prodotto in un mercato al fine di manipolare il prezzo dello stesso o di un prodotto differente su un altro mercato ad esso correlato. Tale fattispecie si può configurare mediante l'esecuzione di operazioni finalizzate a comportare la variazione del prezzo di un prodotto su un mercato che comporta un effetto (solitamente più rilevante) sul prezzo di un altro prodotto su un mercato correlato.

La casistica maggiormente verosimile per la manifestazione della fattispecie in esame è rappresentata dall'esecuzione di specifiche operazioni sul mercato del gas finalizzate a conseguire benefici sul mercato del power.

Un esempio di Cross-market manipulation si configura quando un Operatore di Mercato, al fine di ottenere posizioni lunghe/corte concernenti un prodotto del mercato Power, prende deliberatamente posizioni corte/lunghe su un mercato gas correlato, in ottica di portare i prezzi ad un valore favorevole.

Prices not justified by market forces of supply and demand (physical withholding)

Definizione: **"***Actions undertaken by persons that artificially cause prices to be at a level not justified by market forces of supply and demand, including actual availability in production, storage ore transportation capacity, and demand*."

Descrizione ed esemplificazione:

La fattispecie Prices not justified by market forces of supply and demand, in coerenza con la definizione fornita, è caratterizzata da un serie di azioni intraprese da un Operatore di Mercato ai fini di alzare o abbassare, indipendentemente dalle dinamiche di mercato, i prezzi nell'ottica di ottenere condizioni particolarmente favorevoli per la propria Società.

La fattispecie, si configura quindi più facilmente per quegli operatori che hanno anche una posizione dominante nel mercato, e per tale motivazione si manifesta più facilmente sui mercati spot dell'energia elettrica e del gas naturale, in quanto gli operatori devono sottostare ai vincoli fisici imposti dai sistemi di trasmissione (e.g. rete elettrica, capacità) e produzione.

C1 Confidential

In particolare, tale fattispecie può configurarsi ad esempio in un aumento/diminuzione anomalo del prezzo dell'energia elettrica in una determinata zona, dovuto alla mancata offerta, di un operatore, di tutta la potenza disponibile per la produzione di energia elettrica non giustificata da manutenzioni, guasti o altre motivazioni pertinenti.

L'ARERA nella Delibera 111/06 ha espresso il concetto per cui gli operatori del mercato elettrico durante le fasi di pianificazione della produzione dei loro impianti sono tenuti ad agire secondo principi di diligenza, prudenza e competenza per non incorrere in possibili manipolazioni di mercato quali il "Physical withholding".

Transazioni che utilizzano strumenti fittizi o raggiri

Dissemination of false or misleading market information through media, including the internet, or by any other means (scalping)

Definizione: "*This is done with the intention of moving the price of a wholesale energy product in a direction that is favorable to the position held or a transaction planned by the person disseminating the information."*

Descrizione ed esemplificazione:

La fattispecie in questione si caratterizza per la diffusione di informazioni false o fuorvianti, ad opera di un Operatore di Mercato, attraverso l'utilizzo di qualsiasi canale di comunicazione al fine di ottenere condizioni favorevoli in termini di prezzo per l'esecuzione di transazioni concernenti i prodotti a cui tali informazioni sono riferite.

Pump and dump

Definizione: "*This practice involves taking a long position in a wholesale energy product and then undertaking further buying activity and/or disseminating misleading positive information about the wholesale energy product with a view to increasing the price of the wholesale energy product. Other market participants are misled by the resulting effect on price and are attracted into purchasing the wholesale energy product. The manipulator then sells out at the inflated price*."

Descrizione ed esemplificazione:

La fattispecie Pump and dump consiste nel prendere una posizione lunga su un determinato prodotto, mettere in atto strategie di domanda volte a far incrementare il prezzo del prodotto per poi invertire la posizione. L'operatività analoga e opposta (i.e. adozione di una posizione corta su un prodotto e esecuzione di operazioni volte all'abbassamento del relativo prezzo) costituisce allo stesso modo manipolazione del mercato.

Tale fattispecie solitamente è caratterizzata da un numero consistente di deal finalizzati a far incrementare/diminuire il prezzo del prodotto di interesse e dalla successiva repentina inversione di posizione su più volumi di quelli oggetto della posizione iniziale.

C1 Confidential

Circular trading

Definizione: "*The process of executing a sell order with the knowledge that an offsetting buy order is being placed at the exact same time. The action is considered illegal because it excludes competition*"

Descrizione ed esemplificazione:

La fattispecie di manipolazione Circular trading prevede l'inserimento quasi simultaneo di due ordini uguali e opposti. Tale fattispecie si differenzia da quella denominata «Improper matched orders» in quanto presuppone che l'esecuzione di ordini simultanei uguali ed opposti sia effettuata dallo stesso operatore e non da due controparti in collusione.

Molti mercati regolamentati prevedono segnalazioni automatiche in caso di inserimento di due ordini uguali e opposti da parte dello stesso operatore.

Pre-arranged trading

Definizione: "*The practice of two commodity dealers trading with each other at prices upon which they have agreed in advance. Pre-arranged trading is designed to exclude other dealers from the market, to gain a tax advantage, or both*"

Descrizione ed esemplificazione:

La fattispecie Pre-arranged trading è caratterizzata dall'esecuzione di una transazione su un prodotto negoziato tramite borsa per il quale i prezzi e le quantità sono state definite a priori tra le controparti.

Le fattispecie Wash Trades e Improper Matched Orders costituiscono dei casi particolari di pre-arranged trading.

Spreading false/misleading information through the media

Definizione: "*This involves behavior such as posting information via internet or issuing a press release which contains false or misleading statements about a wholesale energy product which is admitted to trading on an organized market. The person spreading the information knows or ought to have known that it is false or misleading and is disseminating the information in order to create a false or misleading impression*"

Descrizione ed esemplificazione:

La fattispecie in questione prevede la diffusione di informazioni false o fuorvianti per mezzo dei canali di comunicazione al fine dare false impressioni agli altri Operatori di Mercato.

C1 Confidential

Other behavior designed to spread false/misleading information

Definizione: "*This type of market manipulation would cover a course of conduct designed to give a false and misleading impression through means other than the media. An example might be the movement of physical commodity stocks to create a misleading impression as to the supply or demand for a commodity or the deliverable into a commodity future contract*"

Descrizione ed esemplificazione:

La fattispecie in questione prevede la diffusione di informazioni false o fuorvianti per mezzo di canali diversi dai mezzi di comunicazione, quali ad esempio il trasferimento di quantitativi di gas stoccato, al fine dare false impressioni agli altri Operatori di Mercato.

L'allegato I del Regolamento MAR definisce, inoltre, un set non esaustivo di indicatori da tenere in considerazione per l'identificazione di operazioni sospette di manipolazione di mercato. Tali indicatori possono fornire "alert" in riferimento alla potenziale esecuzione di una delle tipologie di manipolazione di mercato descritte precedentemente. Nel seguito si presenta una overview di tali indicatori preliminari con indicazione delle fattispecie per la quali essi possono fornire "alert":

Indicatori di manipolazioni consistenti nel fornire indicazioni false o fuorvianti e nel fissare i prezzi

a) Definizione: *"The extent to which orders to trade given or transaction undertaken represent a significant proportion of the daily volume of transactions in the relevant financial instrument, related spot commodity contract, or auctioned product based on emission allowances, in particular when those activities lead to a significant change in their prices."*

   Fattispecie di manipolazione correlate: Cross-market manipulation, Marking the Close

b) Definizione: *"The extent to which orders to trade given or transactions undertaken by personas with a significant buying or selling position in a financial instrument, a related spot commodity contract, or an auctioned product based on emission allowances, lead to significant changes in the price of that financial instrument, related spot commodity contract, or auctioned product based on emission allowances."*

   Fattispecie di manipolazione correlate: Abusive Squeeze, Cross-market manipulation

c) Definizione: *"Whether transactions undertaken lead to no change in beneficial ownership of a financial instrument, a related spot commodity contract, or an auctioned product based on emission allowances."*

   Fattispecie di manipolazione correlate: Pre-arranged trading, Wash Trade, Improper Matched Orders, Placing Orders with no intention of executing them, Marking the Close

C1 Confidential

d) Definizione: *"The extent to which orders to trade given or transactions undertaken or orders cancelled include position reversals in a short period and represent a significant proportion of the daily volume of transactions in the relevant financial instrument, a related spot commodity contract, or an auctioned product based on emission allowances, and might be associated with significant changes in the price of a financial instrument, a related spot commodity contract, or an auctioned product based on emission allowances."*

Fattispecie di manipolazione correlate: Pump and dump, Placing Orders with no intention of executing them

e) Definizione: *"The extent to which orders to trade given or transactions undertaken are concentrated within a short time span in the trading session and lead to a price change which is subsequently reversed."*

Fattispecie di manipolazione correlate: Marking the Close, Placing Orders with no intention of executing them, Abusive Squeeze

f) Definizione: *"The extent to which orders to trade given change the representation of the best bid or offer prices in a financial instrument, a related spot commodity contract, or an auctioned product based on emission allowances, or more generally the representation of the order book available to market participants and are removed before they are executed."*

Fattispecie di manipolazione correlate: Placing Orders with no intention of executing them, Cross-market manipulation, Prices not justified by market forces of supply and demand.

g) Definizione: *"The extent to which orders to trade are given or transactions are undertaken at or around a specific time when reference prices, settlement prices and valuations are calculated and lead to price changes which have an effect on such prices and valuations."*

Fattispecie di manipolazione correlate: Marking the Close, Cross-market manipulation

Indicatori di manipolazioni consistenti nell'utilizzazione di strumenti fittizi o di altri tipi di inganno o espediente

a) Definizione: "whether orders to trade given or transactions undertaken by personas are preceded or followed by dissemination of false or misleading information by the same persons or by persons linked to them."

Fattispecie di manipolazione correlate: Dissemination of false or misleading market information through media, including the internet, or by any other means.

b) Definizione: "Whether orders to trade are given or transactions are undertaken by persons before or after the same persons or persons linked to them produce or disseminate investment recommendations which are erroneous, biased, or demonstrably influenced by material interest."

C1 Confidential

Fattispecie di manipolazione correlate: Spreading false/misleading information through the media

ALLEGATO VI - Template per segnalazione di operazioni sospette di abuso di mercato

La segnalazione di operazioni o comportamenti sospetti di abuso di informazioni privilegiate o di manipolazione del mercato deve avvenire mediante la redazione e trasmissione di un apposito report. In particolare, le segnalazioni trasmesse ai fini del Regolamento MAR devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- Identificazione del soggetto che effettua la segnalazione e, nel caso in cui il segnalante predisponga o esegua a titolo professionale operazioni, indicazione dell'esecuzione di tali operazioni per proprio conto o per conto di terzi
- Descrizione dell'ordine o dell'operazione, indicando in particolare la tipologia dell'ordine/contratto, luogo dell'attività, prezzo e volume
- Motivi per cui si sospetta che l'ordine o l'operazione costituisca abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato
- Mezzi per identificare le persone implicate nell'ordine o operazione oggetto della segnalazione e, in particolare, la persona che ha inoltrato o eseguito l'ordine e la persona per conto della quale l'ordine è stato inoltrato o eseguito
- Qualsiasi altra informazione e documento giustificativo considerati pertinenti per l'autorità competente ai fini dell'individuazione, investigazione e repressione dell'abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato

Le segnalazioni trasmesse ai fini del Regolamento REMIT, sono effettuate attraverso un template standard, disponibile al link:

https://www.acer-remit.eu/np/str

e devono contenere come best practice, per quanto definito dall'ACER, le seguenti informazioni:

- Tipologia di abuso del mercato:
    - Insider trading e/o manipolazione del mercato e il loro dettaglio compresa l'identificazione della fattispecie di manipolazione del mercato

C1 Confidential

- Lo Stato o gli stati membri in cui è avvenuta la violazione e le relative Autorità competenti

- Informazioni di dettaglio relative a:
  - nome, organizzazione, posizione e contatti del soggetto che esegue la segnalazione;
  - informazioni relative a potenziali controparti interessate;
  - descrizione della sospetta violazione;

ALLEGATO VII - Operatori di mercato del Gruppo Edison

Aggiornato in data 06-11-2024

Codice ACER	***Denominazione Sociale***
A0002273E.IT	EDISON SPA
A00024938.IT	AMG GAS SRL
A0009976N.IT	CERBIS SRL (SOCIO UNICO)
A0002393A.IT	EDISON ENERGIA SPA (SOCIO UNICO)
A00144593.GR	EDISON HELLAS SA
A0002472C.IT	EDISON INTERNATIONAL SPA (SOCIO UNICO)
A0002157A.IT	EDISON NEXT SPA
A00062673.IT	EDISON RINNOVABILI SPA
A0010067B.IT	ENERGIA ITALIA SRL (SOCIO UNICO)
A0023648U.IT	ENERGIE RINNOVABILI ARPITANE SRL
A0019853V.IT	GAXA SPA
A0011165C.IT	SISTEMI DI ENERGIA SPA

C1 Confidential

ALLEGATO VIII – Aggiornamento Registro REMIT

L'Allegato ha lo scopo di descrivere le modalità con cui sono effettuati il controllo e l'aggiornamento del Registro REMIT per le società del Gruppo Edison. Per la consultazione si veda il documento in allegato.

La Funzione Compliance & Business assicura che vengono svolte e indirizzate le attività necessarie descritte nel documento.

C1 Confidential